



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Bilanzsteuer 04

**Sonderfälle beim Umlaufvermögen,
Rechnungsabgrenzungsposten,
Immaterielle Wirtschaftsgüter**

22

Verfasser:

Wolfgang Eggert

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

1.	BEWERTUNG DES UMLAUFVERMÖGENS	1
1.1	Grundsätze der Warenbewertung und ihre Ausnahmen	1
1.1.1	Die zeitnahe Inventur	2
1.1.2	Die zeitverschobene Inventur	3
1.1.3	Vergleich der zeitnahen und der verschobenen Inventur	3
1.1.4	Permanente Inventur	7
1.2	Bewertungsvereinfachungen	7
1.2.1	Durchschnitts- und Gruppenbewertung	7
1.2.2	Festbewertung	8
1.2.3	Das Lifo-Verfahren nach § 256 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG	10
1.2.4	Ladenhüterbewertung des R 6.8 Abs. 2 S. 3 EStR	16
1.2.5	Hinweis zu Geschäften der Verkaufskommission	17
1.3	Forderungen und ihre Wertberichtigung	18
1.3.1	Technik des Ansatzes von Forderungen in der Bilanz	19
1.3.2	Umstände, die den Teilwert einer Forderung beeinflussen	20
1.3.3	Zum Verhältnis von Einzel- und Pauschalwertberichtigung	20
1.3.4	Bessere Erkenntnis (Wertaufhellung) bei der Forderungsbewertung	20
1.3.5	Verwaltungsanweisung im sog. „Obligoerlass“	22
1.3.6	Forderungen im Insolvenzverfahren	23
2.	WEITERE AKTIVPOSTEN	25
2.1	Rechnungsabgrenzung (aktive und passive)	25
2.1.1	Begriff und Grundlagen	25
2.1.2	Sonderfälle	28
2.2	Immaterielle Vermögensgegenstände/Wirtschaftsgüter	30
2.2.1	Begriff	30
2.2.2	Ansatz in HB und StB	31
2.2.3	Immaterielle Wirtschaftsgüter im Einzelnen	32
3.	ÜBUNGSFALL	38



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Bilanzsteuer 04 – Überblick – v13026

1. BEWERTUNG DES UMLAUFVERMÖGENS

1.1 Grundsätze der Warenbewertung und ihre Ausnahmen



PRÜFUNGSTIPP

In Prüfungsaufgaben nimmt insbesondere die Bewertung folgender Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens breiten Raum ein:

Handelswaren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Eigenerzeugnisse, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Deshalb soll mit dieser Einheit anhand vieler prüfungsbezogener Beispiele ein fundiertes Wissen in folgenden Bereichen vermittelt werden:

1. Bewertung des Vorratsvermögens (insbesondere der Handelswaren)

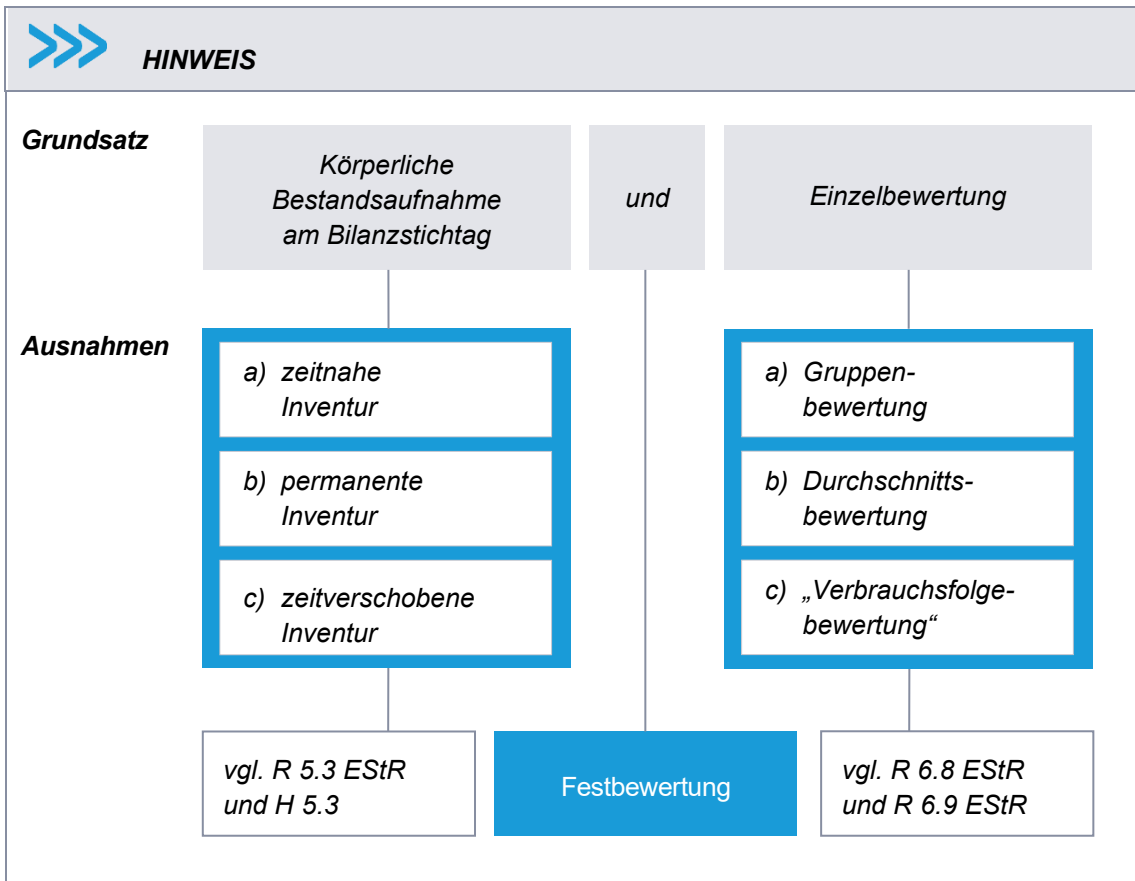
a) im Normalfall: Stichtagsinventur und Einzelbewertung

b) Ausnahmen vom Normalfall

2. Steuerrechtliche Besonderheiten bei der Vorratsbewertung § 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG

Die Behandlung immaterieller Wirtschaftsgüter des Anlage- und Umlaufvermögens rundet die Ausführungen zu den Aktivposten der Bilanz ab.

Das Vorratsvermögen ist grundsätzlich am Bilanzstichtag durch körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) zu ermitteln und nach § 253 Abs. 1 und 4 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG einzeln zu bewerten. Zur Stichtagsinventur und Einzelbewertung gibt es sowohl im Handels- als auch im Steuerrecht Erleichterungen:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung des Vorratsvermögens – v11665

1.1.1 Die zeitnahe Inventur

Nach § 240 Abs. 2 und § 242 Abs. 1 und 2 HGB haben Kaufleute für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres aufgrund einer Inventur ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen. Dabei braucht die Inventur nicht am Bilanzstichtag zu erfolgen. Sie muss jedoch zeitnah sein, d. h. sie muss in einem Zeitraum von 10 Tagen vor oder 10 Tagen nach dem Bilanzstichtag durchgeführt werden.

>>> HINWEIS

Dabei ist allerdings sicherzustellen, dass der am abweichenden Aufnahmetag festgestellte Bestand nach **Art, Menge und Wert** einzeln auf den Bilanzstichtag hin weiter- bzw. zurückentwickelt werden kann (vgl. auch R 5.3 Abs. 1 S. 2 und 3 EStR, H 5.3 EStH „Inventur“).

1.1.2 Die zeitverschobene Inventur



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Die zeitverschobene Inventur – v11666

Nach § 241 Abs. 3 HGB kann die jährlich erforderliche Bestandsaufnahme aber auch ganz oder teilweise innerhalb der letzten drei Monate vor oder der ersten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag durchgeführt werden. Dabei ist wiederum sicherzustellen, dass die ermittelten Bestände (nur) **wertmäßig** auf den Bilanzstichtag umgerechnet werden können (vgl. auch R 5.3 Abs. 2 S 4 EStR).

1.1.3 Vergleich der zeitnahen und der verschobenen Inventur

Man könnte nun den Eindruck haben, die zeitnahe Inventur sei in der zeitverschobenen Inventur „enthalten“. (Der 10-Tageszeitraum ist im 3- bzw. 2-Monatszeitraum enthalten.)

Dem ist jedoch nicht so. Bei der zeitnahen Inventur ist der am abweichenden Aufnahmetag festgestellte Bestand nicht nur **wertmäßig**, sondern auch **mengenmäßig** auf den Bilanzstichtag „umzurechnen“ (fortzuschreiben oder zurückzurechnen), während bei der zeitverschobenen Inventur nach R 5.3 Abs. 2 EStR lediglich eine wertmäßige Umrechnung genügt. Darüber hinaus erfordert die zeitnahe Inventur auch eine Berücksichtigung von Veränderungen der Art nach.

Diese Unterscheidung spielt dort eine Rolle, wo für die Inanspruchnahme von Vergünstigungen die **Art** und **Menge** des Bestandes am Bilanzstichtag bekannt sein muss.

Nach R 5.3 Abs. 2 S. 10 EStR ist die Verbrauchsfolgebewertung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG bei der zeitverschobenen Inventur grundsätzlich nicht anwendbar.



PRÜFUNGSTIPP

Aufgrund der „umständlichen“ Bestandsfortschreibung der zeitnahen Inventur (Art, Menge und Wert im Einzelnen) sind in Prüfungsaufgaben bisher ausschließlich Fälle der zeitverschobenen Inventur abgefragt worden.

Die wertmäßige Umrechnung der Bestände auf den Bilanzstichtag erfolgt in beiden Fällen nach dem gleichen Schema:

bei Inventur vor dem Bilanzstichtag	Wert am Aufnahmetag	bei Inventur nach dem Bilanzstichtag
+	Einkäufe in der Zeit zwischen Bilanzstichtag und Aufnahmetag	-
-	Verkäufe in der Zeit zwischen Bilanzstichtag und Aufnahmetag	+
=	Wert am Bilanzstichtag	=

Fraglos sind Geschäftsvorfälle, wie Entnahme von Waren, Rücksendungen von Kunden und Rücksendungen an Lieferanten, die sich in der Zeit zwischen Bilanzstichtag und abweichendem Aufnahmetag ereignen, ebenfalls zu berücksichtigen.

Bei der zeitnahen Inventur wird die o. g. Rechnung anhand von Belegen (aus denen sich auch die Art der Ware ergibt) mengenmäßig durchgeführt, so dass eine Bewertung des Bestandes auf den Bilanzstichtag erfolgen kann.

Bei der zeitverschobenen Inventur ist der Warenbestand jedoch nach allgemeinen Grundsätzen auf den abweichenden Inventurstichtag zu bewerten (R 5.3 Abs. 2 S. 3 EStR).



Anschließend erfolgt lediglich eine betragsmäßige Umrechnung auf den Bilanzstichtag. Auf diesen Tag erfolgt dann keine neuerliche Bewertung.

Bei der **zeitverschobenen Inventur** ergibt sich i. d. R. folgende Notwendigkeit zur **Anpassung**:

Die Einkäufe im Zeitraum zwischen Bilanzstichtag und Aufnahmetag können regelmäßig dem Konto Wareneinkauf für diese Zeit entnommen werden, und zwar zu Einkaufspreisen.

Die Verkäufe für diesen Zeitraum können jedoch nur aus dem Warenverkaufskonto zu Nettoverkaufspreisen ersehen werden.

Um hier nicht „Äpfel“ mit „Birnen“ zu vergleichen, ist es notwendig, die Nettoverkaufspreise in Nettoeinkaufspreise umzurechnen.



HINWEIS

Dabei bedient man sich in der Praxis der bekannten Größen Rohaufschlagsatz und Rohgewinnsatz (häufig auch als „Handelsspanne“ bezeichnet).



MERKE

Rohgewinn = wirtschaftlicher Umsatz - wirtschaftlicher Wareneinsatz

Rohgewinnaufschlagsatz = (Rohgewinn x 100) / wirtschaftlicher Wareneinsatz

Rohgewinnsatz (Handelsspanne) = (Rohgewinn x 100) / wirtschaftlicher Umsatz

Vereinfacht ausgedrückt:

→ wirtschaftlicher Wareneinsatz = Nettoeinkaufspreis

→ wirtschaftlicher Umsatz = Nettoverkaufspreis

► **Übungsfall zur zeitverschobenen Inventur:**

Unternehmer X hat ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr, das jeweils am 31.3. endet.

Da sich sein Hauptgeschäft in den Monaten Februar bis April abspielt, hat er seinen Bestand in zwei Gruppen aufgeteilt. Für die **Warengruppe A** hat er die Bestandsaufnahme bereits am **15.1.01** und für die **Warengruppe B** erst am **15.5.01** durchgeführt.

Hierbei ergaben sich folgende Zahlen:

Bestand am 15.1.01 Gruppe A:	€
zu Nettoeinkaufspreisen	80.000
zu Anschaffungskosten	82.000
zu nachhaltig gesunkenen Wiederbeschaffungskosten (WBK)	78.000
Bestand am 15.5.01 Gruppe B:	
zu Anschaffungskosten	21.000
zu Wiederbeschaffungskosten (WBK)	23.000

Den Konten entnehmen Sie folgendes Zahlenmaterial:

zu Ware A:

Wareneinkauf lt. Konto 3401 (SKR 03) in der Zeit vom 16.1.01 – 31.3.01	45.000
Rechnungsausgang lt. Konto 8401 (SKR 03) im selben Zeitraum (Netto-VKP)	57.000
Warenentnahmen aus dem Bestand vom 15.1.01 (Teilwert)	3.000
Kundenrücksendungen im selben Zeitraum zu Nettoverkaufspreisen	6.000

zu Ware B:

Wareneinkauf lt. Konto 3402 in der Zeit vom 1.4. – 15.5.01	24.000
Rücksendungen an Lieferanten zu Netto-EKP im selben Zeitraum	4.000
Warenverkauf lt. Konto 8402 1.4. – 15.5.01 zu Netto-VKP	42.000

Darüber hinaus ist bekannt, dass Waren der Gruppe B im Einkaufswert von netto 3.000 € am 18.4.01 gestohlen wurden.

Bei den Waren der Gruppe A kalkuliert X seine Nettoverkaufspreise mit einem Rohgewinnaufschlagsatz von 50 %. Bei den Waren der Gruppe B rechnet er mit einem Rohgewinnsatz von 25 %.

► **Frage:**

Wie ist der Warenbestand am 31.3.01 in der Bilanz anzusetzen?

► **Lösung:**

Ware A:

Die Bestandsaufnahme erfolgte innerhalb der letzten **drei Monate vor dem Bilanzstichtag**. Folglich ist nach § 241 Abs. 3 HGB bzw. **R 5.3 Abs. 2 EStR eine Bestandsfortschreibung durchzuführen**.

Dabei ist vom Bestand am 15.1.01 (bewertet nach allgemeinen Grundsätzen) auszugehen, R 5.3 Abs. 2 S. 3 EStR. Beim Umlaufvermögen ist darauf zu achten, dass handelsrechtlich ein Zwang zum Ansatz des niedrigeren Marktpreises bei voraussichtlich dauernder, aber auch schon bei nur vorübergehender Wertminderung besteht. Steuerrechtlich kann der niedrigere Teilwert nur angesetzt werden, wenn eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG). Zur Frage einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vgl. BMF vom 2.9.2016 in Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/12. Hiernach ist beim Umlaufvermögen dann von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen, wenn die Minderung bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz oder dem vorangegangenen Verkaufs- oder Verbrauchszeitpunkt anhält (insbesondere Rz. 16 des o. a. Erlasses).



PRÜFUNGSTIPP

In Prüfungsaufgaben, in denen regelmäßig der niedrigste Gewinn gesucht ist, sollte auf eventuelle Darstellungen der Preisentwicklung zwischen Inventur-/Bilanzstichtag und dem Tag der Bilanzerstellung bzw. eines vorangegangenen Verkaufszeitpunkts geachtet werden.

Ware A:

€

Bestand ist fortzuschreiben

AK § 253 Abs. 1 und 4 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 EStG	82.000	
TW/MP § 255 Abs. 4 HGB, § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 EStG		78.000
Da eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt, „muss“ in HB und „kann“ in StB (bei gesuchtem niedrigstem Gewinn ergibt sich das „muss“ faktisch aus der Aufgabenstellung, rechtlich ist es jedoch ein „kann“) der niedrigere TW die Ausgangsgröße der Bestandsfortschreibung (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG, R 6.8 Abs. 1 S. 3 EStR) sein {somit gleicher Ausgangswert in HB und StB}		
+ Einkauf 16.1.01 – 31.3.01 (zu Einkaufspreisen)		+ 45.000
- Verkauf 16.1.01 – 31.3.01 NVKP	57.000	
abzüglich Kundenrücksendung NVKP	- 6.000	
ergibt	51.000	
bei einem Rohaufschlagsatz von 50 %		
entsprechen diese		
51.000 € = 150 % des Nettoeinkaufspreises von		- 34.000
- Warenentnahmen		
(TW = Wiederbeschaffungskosten = EKP am BilStT)		- 3.000
= Ansatz der Ware A am 31.3.01 in HB und StB		86.000

Ware B:

wurde innerhalb der ersten beiden Monate nach dem Bilanzstichtag aufgenommen, folglich ist nach R 5.3 Abs. 2 EStR eine Rückrechnung des Bestandes durchzuführen.

€

Bestand ist zurückzurechnen

Bestand 15.5.01		
Ansatz § 253 Abs. 1 und 4 HGB, § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 EStG AK		21.000
- Einkauf in der Zeit 1.4. – 15.5.01 NEKP	24.000	
abzüglich Rücksendungen an Lieferanten	- 4.000	- 20.000
+ Verkauf 1.4. – 15.5.01 NVKP	42.000	
- 25 % davon für Rohgewinn	- 10.500	+ 31.500
+ Diebstahl 18.4.01 (war am 31.3.01 auf Lager und konnte am 15.5.01 logischerweise nicht erfasst werden)		+ 3.000
= Bestand am 31.3.01 HB/StB		35.500

1.1.4 Permanente Inventur



PRÜFUNGSTIPP

Vgl. Sie bitte § 241 Abs. 2 HGB und H 5.3 EStH „permanente Inventur“.

Diese Inventurart ist nicht von großer klausurtechnischer Bedeutung (entweder die Inventur ist ordnungsgemäß und es ergeben sich bei der Kontrollinventur keine Abweichungen gegenüber den Soll- und Ist-Beständen, oder der Fehler muss beschrieben sein)!

Zum **Geltungsbereich der Erleichterungen** nach R 5.3 Abs. 2 EStR (zeitverschobene Inventur) sowie H 5.3 EStH (permanente Inventur) und zu Besonderheiten, wie fehlenden **Bestandsaufnahmen**, vergleichen Sie bitte R 5.3 Abs. 3 bis 5 EStR.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Herstellungskosten bei Vorräten – v11668

1.2 Bewertungsvereinfachungen

1.2.1 Durchschnitts- und Gruppenbewertung

Zur Gruppenbewertung vgl. § 240 Abs. 4 und § 256 S. 2 HGB sowie R 6.8 Abs. 4 EStR. Der Ansatz erfolgt mit dem gewogenen Durchschnittswert (zur Ermittlung dazu R 6.8 Abs. 3 S. 3 EStR).

► ÜBERSICHT:

Regelfall:	gewogenes Mittel	► R 6.8 Abs. 3 S. 3 EStR
Ausnahme:	Lifo	► § 6 Abs. 1 Nr. 2 a EStG R 6.9 EStR und vgl. Tz 2.3 zum Lifo

► Übungsfall zur Durchschnittsbewertung mit gewogenem Mittel (Regelfall):

Y betreibt einen „Handel mit Heiz-, Schmier- und Treibstoffen“. In einem Tank befanden sich am 31.12.01 80.000 Liter Schmierstoffe, die er zutreffend mit insgesamt 64.000 € bewertet hat.

Am 31.12.02 ergeben neue Messungen einen Bestand von 85.000 Litern. Aus der Art der Vorräte ergibt sich zwingend, dass eine Zuordnung der Anschaffungskosten zur einzelnen Mengeneinheit nicht möglich sein kann.

Allerdings können Sie aus den Aufzeichnungen und Belegen Folgendes ersehen:

Einkauf vom	Menge Liter	Einkaufspreis netto € je Liter	gesamt €
1.2.02	100.000	0,800	80.000
15.3.02	120.000	0,815	97.800
27.6.02	250.000	0,820	205.000
29.10.02	130.000	0,790	102.700
18.11.02	85.000	0,810	68.850
31.12.02	65.000	0,805	52.325



► **Frage:**

Wie ist der Bestand 31.12.02 zu bewerten?

► **Lösung:**

Falsch wäre der Ansatz des arithmetischen Mittels von

$(0,800 + 0,815 + 0,820 + 0,790 + 0,810 + 0,805 = 4,840 \div 6 = 0,807 \text{ €/Liter})$

Das **gewogene Mittel** ergibt sich wie folgt: (Vgl. R 6.8 Abs. 3 S. 3 EStR!)

	Menge		Wert/€
Anfangsbestand	80.000	zu	64.000
Zukauf	100.000		80.000
	120.000		97.800
	250.000		205.000
	130.000		102.700
	85.000		68.850
	65.000		52.325
zusammen	830.000		670.675

$\text{Mittel} = 670.675 \div 830.000 = 0,808 \text{ €/Liter (= Durchschnittswert)}$

Ist Ihnen in o. g. Beispiel aufgefallen, dass es für einen Aufgabensteller sehr einfach ist, bei einer Durchschnittsbewertung den Teilwert am Bilanzstichtag „verdeckt“ anzugeben?

Aus den Preisen in der **Lieferung am 31.12.02** sind die **Wiederbeschaffungskosten** am Bilanzstichtag ersichtlich. Folglich beträgt in obigem Beispiel der niedrigere Teilwert für die Dieselvorräte 0,805 € pro Liter. Diesen niedrigeren TW kann Y nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG nur dann anzusetzen, wenn die Preise nachhaltig gesunken sind. Ist die Wertminderung also von voraussichtlicher Dauer, ergibt sich (bei gesucht niedrigstem Gewinn) folgende Lösung:

Bilanzansatz 31.12.02 HB/StB:

$85.000 \text{ Liter} \times 0,805 \text{ €} = 68.425 \text{ €}$

1.2.2 Festbewertung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Festwert – v11667

Die nach § 240 Abs. 3 HGB und H 6.8 EStH „Festwert“, R 5.4 Abs. 3 EStR sowie H 5.4 EStH „Festwert“ zulässige Festbewertung stellt sowohl eine Ausnahme zur Stichtagsinventur (sie darf an mindestens zwei Stichtagen wegfallen) als auch zum Grundsatz der Einzelbewertung dar.

Grundvoraussetzung für die Anwendung der Festbewertung ist neben der Nachrangigkeit (§ 240 Abs. 3 HGB, nach BMF v. 8.3.1993 – BStBl I 1993, S. 276 – hierbei darf der Gesamtwert der für einen einzelnen Festwert in Betracht kommenden Wirtschaftsgüter an den vorangegangenen 5 Bilanzstichtagen im Durchschnitt 10 % der Bilanzsumme nicht übersteigen), auch dass,

- bewegl. AV bzw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe vorliegen,
- die regelmäßig ersetzt werden,
- der Bestand nur geringen Schwankungen unterliegt,
- alle drei Jahre eine Inventur durchgeführt wird, und dass
- gegebenenfalls daraus eine Wertanpassung vorgenommen wird (vgl. Sie dazu bitte R 5.4 Abs. 3 EStR).



HINWEIS

Lesen Sie bitte die zitierten Fundstellen in HGB und EStR und versuchen Sie dann das nachfolgende Beispiel zu lösen.

▶ Beispiel:

Beispiel zur Festbewertung:

Unternehmerin Z betreibt in München eine Baustahlzieherei. Um den ungehinderten Betriebsfortgang zu gewährleisten, hält sie regelmäßig einen größeren Bestand an Schmiermitteln auf Lager. Sie bildet hierfür am 31.12.01 einen Festwert i. H. v. 35.000 €. Es betragen die Ersatzbeschaffungen an Schmiermitteln:

		€	€
Festwert 31.12.01			35.000
Zukauf	im Wj 02	8.500	
	03	9.800	
	04	9.200	
Bestandsaufnahme 31.12.04 ergibt			34.100
Zukauf	im Wj 05	10.400	
	06	11.800	
	07	13.000	
Bestandsaufnahme 31.12.07 ergibt			37.510
Zukauf	im Wj 08	13.500	
	09	14.200	
	10	3.500	
Bestandsaufnahme 31.12.10 ergibt			42.000
	11	14.300	

▶ Frage:

Welcher Festwert ist an den einzelnen Bilanzstichtagen auszuweisen, und wie hoch ist der zu berücksichtigende Aufwand für Schmierstoffe in jedem Wj?

▶ Lösung:

Der Festwertansatz beträgt:

		€
am	31.12.02	35.000
	31.12.03	35.000
	31.12.04	34.100

Am 31.12.04 muss der neue Festwert für die Schmiermittel (Umlaufvermögen) R 5.4 Abs. 3 S. 4 EStR ausgewiesen werden, da er niedriger als der bisherige Ansatz ist (R 6.8 Abs. 1 S. 3 EStR – vgl. Sie bitte hierzu auch die Anmerkung am Ende der Falllösung!).



Folglich ergibt sich	am	ein Festwertansatz von
	31.12.05	34.100
	31.12.06	34.100
	31.12.07	34.100

Zum 31.12.07 beträgt die Steigerung des Werts nicht **mehr** als 10 %, weshalb der alte Festwert beibehalten werden kann, vgl. H 6.8 EStH „Festwert“ i. V. m. R 5.4 Abs. 3 S. 5 EStR.

Folglich ergibt sich	am	bei einem Festwertansatz von
	31.12.08	34.100
	31.12.09	34.100

Am 31.12.10 übersteigt der neue Festwert den alten um mehr als 10 % ($42.000 - 34.100 = 7.900$, das sind 23,17 % v. 34.100), also ist nach R 5.4 Abs. 3 S. 2 EStR der neue Festwert „**maßgebend**“.

Das bedeutet, der alte Festwert muss um **die lfd. Zukäufe eines Wjs** solange aufgestockt werden, bis der neue Festwert erreicht ist (R 5.4 Abs. 3 S. 3 EStR).

Festwertansatz somit am	31.12.10	37.600 (34.100 + 3.500)
	31.12.11	42.000
	Wj	€
Der Aufwand beträgt für das Wj	02	8.500
	03	9.800
(9.200 + (35.000 - 34.100))	04	10.100
	05	10.400
	06	11.800
	07	13.000
	08	13.500
	09	14.200
(3.500 - (37.600 - 34.100))	10	0
(14.300 - (42.000 - 37.600))	11	9.900



HINWEIS

Falls ein niedrigerer Ansatz auf eine reine Wertminderung (und keine Substanzminderung) zurückzuführen ist, muss § 253 Abs. 4 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 bzw. Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG beachtet werden. Der Ansatz ist in der Steuerbilanz nur möglich, wenn die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist (vgl. auch BMF-Schreiben v. 2.9.2016, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/12).

1.2.3 Das Lifo-Verfahren nach § 256 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG



PRÜFUNGSTIPP

Bitte prüfen Sie zunächst, ob die Art der Wirtschaftsgüter für Lifo überhaupt geeignet ist. „Last in, first out“ bedeutet auch, dass der erste Einkauf als letztes verwendet gilt. Das ist bei verderblichen Waren ausgeschlossen, weshalb hier auch die Lifo-Verbrauchsfolge nicht angewendet werden darf.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

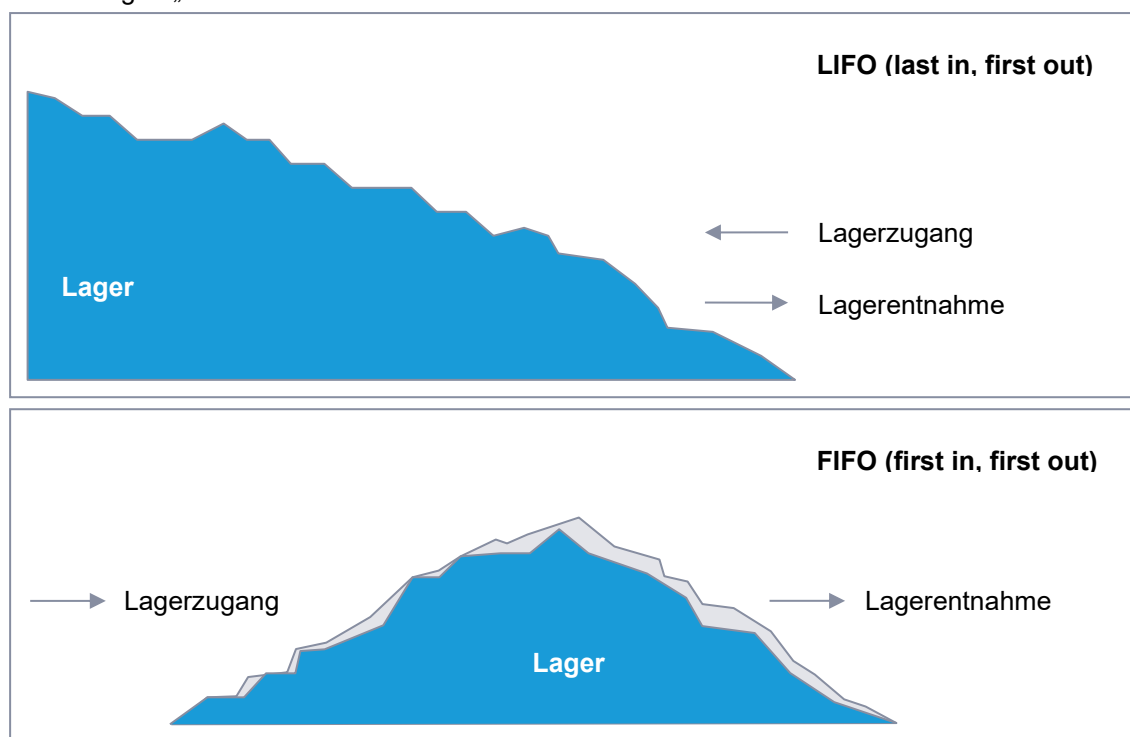
Verbrauchsfolgeverfahren Lifo-Fifo – v11669

1.2.3.1 Ansatz in HB und StB

Handelsrechtlich besteht das Wahlrecht der Verbrauchsfolgebewertung zum „Lifo“ oder „Fifo“, steuerlich ist ausschließlich „Lifo“ wahlweise zulässig.

Da neben dem handelsrechtlichen ein separates steuerliches Wahlrecht besteht, können diese **unabhängig voneinander** in HB bzw. StB ausgeübt werden.

Veranschaulichung des Unterschieds zwischen dem steuerlich zulässigen „Lifo“ und dem steuerlich unzulässigen „Fifo“-Verfahren



1.2.3.2 Voraussetzungen und Methoden für den Lifo-Ansatz

§ 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG enthält folgende Voraussetzungen für die Anwendung des Lifo-Verfahrens:

- Gewinnermittlung nach § 5 EStG
- gleichartige Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens
- kein Verstoß gegen GoB

Methoden der Lifo-Bewertung (vgl. R 6.9 Abs. 4 EStR):

- permanente Lifo oder
- Perioden-Lifo
 - mit und
 - ohne Layer

Bei erstmaliger Anwendung der Lifo-Methode gilt der Vorratsbestand am Ende des vorangegangenen Wj's mit seinem Bilanzansatz als erster Zugang im neuen Wj (§ 6 Abs. 1 Nr. 2a S. 2 EStG und R 6.9 Abs. 7 S. 1 EStR).



Die Abweichung von der Lifo-Methode (nicht jedoch eine andere Methode der Lifo-Bewertung i. S. d. R 6.9 Abs. 4 EStR) in späteren Wj'en bedarf der Zustimmung durch das Finanzamt (§ 6 Abs. 1 Nr. 2a S. 4 EStG und R 6.9 Abs. 5 EStR).

In Wj'en, in denen die Wiederbeschaffungskosten des Vorratsvermögens steigen, können erhebliche stille Reserven gebildet, also die Gewinne minimiert werden.

► **Übungsfall 1:**

Unternehmer L hat am 31.12.20 120 Einheiten einer bestimmten Ware auf Lager und sie mit 120.000 € zutreffend nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG bewertet.

Im Wirtschaftsjahr 21 waren folgende Zu- und Abgänge zu verzeichnen:

Bewegung	Zugang		Abgang
	Einheiten	AK je Einheit	Einheiten
15.2.21	700	1.200	
20.4.21			500
30.6.21	400	1.150	
1.7.21			300
15.9.21	600	1.450	
20.11.21			600
15.12.21			200

► **Lösung:**

Die Vorratsbewertung zum 31.12.21 kann erfolgen mit:

Alternative I „gewogenes Mittel“ nach § 240 Abs. 4 HGB bzw. R 6.8 Abs. 3 S. 3 EStR

Anfangsbestand	120	Einheiten	120.000
Zugänge	1.700	Einheiten	2.170.000
	<u>1.820</u>		<u>2.290.000</u>

$2.290.000 \div 1.820 = \text{rd. } 1.258 \text{ € Durchschnittswert pro Einheit}$

am 31.12.21 vorhandener Bestand $(120 + 1.700 - 1.600) = 220 \text{ Einheiten}$.

Ansatz I: 220 Einheiten zu 1.258 € = **276.760 €**

Alternative II „Perioden-Lifo“

Schlussbestand 31.12.21 220 Einheiten

Es darf unterstellt werden, dass 120 Einheiten aus dem Bestand 31.12.20 und 100 Einheiten aus dem ersten Zugang 21 stammen.

Ansatz II:	120 zu	120.000
	100 zu je 1.200	120.000
	<u>Gesamtbestand</u>	<u>240.000</u>
	Layer I (aus AB)	120.000
	Layer II (Mehrbestand)	120.000

(vgl. R 6.9 Abs. 4 S. 4 und Beispiel unten)

Gewinnauswirkung gegenüber der Alternative I $(276.760 \text{ €}) \div 36.760 \text{ €!}$



Alternative III „permanente Lifo“ (Voraussetzungen siehe R 6.9 Abs. 4 S. 2 EStR)

	Menge		AK je Einheit	Bestand
Bestand 31.12.20	120		1.000	120.000
Zugang 15.2.21	700		1.200	840.000
	820			960.000
Abgang 20.4.21	500		1.200	- 600.000
	320			360.000
Zugang 30.6.21	400		1.150	460.000
	720			820.000
Abgang 1.7.21	300		1.150	- 345.000
	420			475.000
Zugang 15.9.21	600		1.450	870.000
Übertrag	1020			1.345.000
Abgang 20.11.21	600		1.450	- 870.000
	420			475.000
Abgang 15.12.21	200	100	1.150	- 115.000
		100	1.200	- 120.000
Bestand 31.12.21	220			240.000

► **Übungsfall 2:**

(zur Verdeutlichung des Unterschieds zwischen **Perioden-** und **permanenter Lifo**)

Bestand am	1.1.10	600	Einheiten à	100 €	60.000
Zugang	15.2.10	200		150 €	30.000
Abgang	28.2.10	700			
Zugang	15.5.10	400		120 €	48.000
Abgang	20.8.10	300			
Zugang	15.9.10	900		130 €	117.000
Abgang	15.12.10	100			

Schlussbestand 31.12.10

(600 + 200 - 700 + 400 - 300 + 900 - 100 =) 1.000 Einheiten

► **Lösung:**

Bewertung nach **Perioden-Lifo**:

Ansatz von	1.000	Einheiten		
	600	Einh. mit je	100 € =	60.000
	200	Einh. mit je	150 € =	30.000
	200	Einh. mit je	120 € =	24.000
				114.000



Bewertung nach permanenter Lifo:

Bestand	1.1.10	600		100	60.000
Zugang	15.2.10	200		150	30.000
		800			90.000
Abgang	28.2.10	700	200	150	30.000
			500	100	50.000
		100			10.000
Zugang	15.5.10	400		120	48.000
		500			58.000
Abgang	20.8.10	300		120	36.000
		200			22.000
Zugang	15.9.10	900		130	117.000
		1.100			139.000
Abgang	15.12.10	100		130	13.000
Bestand	31.12.10	1.000			126.000

Die Erklärung für die Abweichung ergibt sich aus der Tatsache, dass der Bestand während des Wj's einmal unter 600 Einheiten gesunken war und sämtliche Zugänge danach höhere Wiederbeschaffungskosten als 100 € verursachten. Im Schlussbestand 31.12.10 sind bei permanenter Lifo nur noch 100 Einheiten zu 100 € enthalten, während bei Perioden-Lifo noch 600 Einheiten mit 100 € angesetzt werden.

Permanente Lifo

100	à	100	10.000
100	à	120	12.000
800	à	130	104.000
			126.000
Perioden-Lifo s. o.			114.000
Differenz			12.000

► **Übungsfall 3:**

Alternativen bei der Perioden-Lifo (R 6.9 Abs. 4 Sätze 4–6 EStR)

Der Bestand am 31.12. des Wj's 15 hat 32.000 € betragen (64 Einheiten einer Ware). Die Zukäufe betragen

am	15.3.16	26.000 €	für	50 Einheiten
	30.7.16	31.800 €	für	60 Einheiten
	23.10.16	28.600 €	für	55 Einheiten

Die Inventur ergab zum 31.12.16 einen Bestand von 72 Einheiten.

Am 31.12.17 waren trotz einiger Zukäufe im laufenden Wj nur noch 55 Einheiten auf Lager.

► **Lösung:**

Der Mehrbestand zum 31.12.16 beträgt gegenüber dem 31.12.15 8 Einheiten. Nach R 6.9 Abs. 4 S. 5 EStR hat der Steuerpflichtige die Möglichkeit, für die Wertermittlung des Mehrbestands von den AK des ersten Lagerzugangs oder von den durchschnittlichen AK aller Zugänge des Wj's 16 auszugehen.

Folglich kann der Mehrbestand angesetzt werden mit:

						€
entweder	8 ×	(26.000	÷ 50	=)	520,00	= 4.160,00
oder	8 ×	(26.000	50			
		31.800	60			
		28.600	55			
		86.400	÷ 165	=)	523,63	= 4.189,04

Der Bilanzansatz zum 31.12.16 kann somit

72 Einheiten	64 aus Bestand	31.12.15	32.000,00	oder	32.000,00
	8 siehe oben		4.160,00		4.189,04
			36.160,00		36.189,04

betragen.



HINWEIS

Diesen Bilanzansatz kann der Steuerpflichtige für die Weiterentwicklung auf den 31.12.17 entweder als Gesamtbestand zusammengefasst behandeln, oder in sog. Layer zerlegen (R 6.9 Abs. 4 S. 4 EStR). Layer 1 wäre also in unserem Beispiel in jedem Fall 32.000 €. Layer 2 dürfte entweder 4.160,00 € oder 4.189,04 € betragen.

Für die Anwendung des Niederstwertprinzips hat der Steuerpflichtige im Fall der Layerbildung für jeden einzelnen Layer den Vergleich zwischen „Layerwert“ und Teilwert durchzuführen und kann (Wahlrecht) gegebenenfalls gesondert auf den niedrigeren Teilwert abzuschreiben (R 6.9 Abs. 6 EStR).

Die Konsequenzen dieses Layerausweises werden zum 31.12.17 deutlich. Während bei einem Gesamtbestand von 36.160,00 € (bzw. 36.189,04 €) für 72 Einheiten am 31.12.16 die 55 Einheiten zum 31.12.17 mit $\frac{55}{72}$ von 36.160,00 € (bzw. 36.189,04 €), also mit 27.622,22 € (bzw. 27.644,50 €) anzusetzen wären, kann bei der Annahme von Layern wie folgt vorgegangen werden:

Bestand 31.12.16 =		72 Einheiten		
Layer	1	64 zu	32.000	
	2	8 zu	4.160	(4.189,04)
Bestand 31.12.17 =		55 Einheiten		
Layer	2*)	auflösen	–	–
	1	$\frac{55}{64}$ v.	32.000	= 27.500,00

*) R 6.9 Abs. 4 S. 6 EStR



1.2.4 Ladenhüterbewertung des R 6.8 Abs. 2 S. 3 EStR



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ladenhüterbewertung – v11670



PRÜFUNGSTIPP

Die Ladenhüterbewertung wird regelmäßig in der Prüfung abgefragt → vgl. dazu auch Lehrbrief BilSt/01 Tz. 5.3.3 zum Teilwert.

Die sog. „Ladenhüterbewertung“ stellt keine Bewertungsvereinfachung, sondern eine Methode zur Ermittlung des Teilwerts dar.

► **Übungsfall 1:**

Unternehmerin X konnte für „Ladenhüter“, die bereits am 31.12.12 auf Lager waren, beim Winterschlussverkauf im Januar 14 nur noch 70 % der ursprünglich kalkulierten Bruttoverkaufspreise erzielen.

Es betrugen:

die tatsächlichen Anschaffungskosten	45.000 €
der ursprünglich kalkulierte Nettoverkaufspreis	105.000 €
der nach der Gewinn- und Verlustrechnung	
erzielte Rohgewinnaufschlagsatz durchschnittlich (auch $\frac{60}{45}$)	133,33 %
davon entfällt $\frac{1}{4}$ (15.000) auf den Reingewinn (entspr. 33,33 % der AK)	
die übrigen $\frac{3}{4}$ (45.000) auf Verwaltungs- und Verkaufskosten, von denen	
nachweislich $\frac{2}{3}$ auf die Zeit nach dem Bilanzstichtag entfallen.	

Wie ist der Bestand am 31.12.13 zu bewerten?

► **Lösung: Formelmethode (H 6.8 „Beispiele für die ...“)**

Z =	vorauss. VKP	$105.000 \cdot 70 \%$	73.500 €
Y 1*)	durchschn. Unternehmergeinn %-Satz	bezogen auf AK	33,33 %
Y 2	Rohgewinnaufschlagsrest	$133,33 - 33,33$	100,00 %
W	Prozent an Kosten nach dem BilStT	$\frac{2}{3}$	66,66 %

$$TW = 36.750 = 73.500 \div (1 + 0,333 + 0,666)$$

*) aus kalk. VKP → Rohgewinn 60.000 €

Handelsrechtlich gilt die „verlustfreie“ Bewertung des § 253 Abs. 4 HGB. Dies bedeutet, dass bei der Ermittlung des Werts ein Reingewinn als Abzug handelsrechtlich ausscheidet. Zu beachten ist hierbei, dass die Kosten unabhängig von der Herabsetzung des Verkaufspreises anfallen!

noch erzielbarer Verkaufspreis = $105.000 \times 70 \%$ 73.500 €

abzgl. Kosten, die nach dem BilStT noch anfallen werden

→ $60.000 \text{ €} = 133,33 \%$ Rohgewinnaufschlag

→ davon $\frac{1}{4}$ Gewinn ($33,33 \div 133,33$) und $\frac{3}{4}$ Kosten = 45.000

→ von 45.000 € Kosten $\frac{2}{3}$ nach dem BilStT

- 30.000 €

Marktpreis i. S. d. § 253 Abs. 4 HGB (verlustfreie Bewertung)

43.500 €

Anschaffungskosten

45.000 €

► **Übungsfall 2:**

Unternehmer Y möchte bei einer Warengruppe einen Teilwertabschlag wegen Änderung des modischen Geschmacks vornehmen. Folgendes Zahlenmaterial steht fest:

a) Einkaufspreis (netto) = Anschaffungskosten	8.000 €
b) Verkaufskosten nach dem Bilanzstichtag	2.000 €
c) branchenüblicher Reingewinnsatz (Unternehmergewinn)	20 %
d) voraussichtlich noch erzielbare Bruttoverkaufspreis (inkl. 19 % USt)	17.850 €

► **Lösung:**

Verkaufserlös	17.850 €
- ¹⁹ / ₁₁₉	- 2.850 €
voraussichtlich erzielbarer Nettoverkaufspreis	15.000 €
- Verkaufskosten nach dem Bilanzstichtag	- 2.000 €
	13.000 €
- 20 % Reingewinn (Unternehmergewinn) v. 15.000	- 3.000 €
Teilwert	10.000 €
Anschaffungskosten	8.000 €

Die Ware ist (ohne Teilwertabschreibung) mit den Anschaffungskosten in HB und StB zu bewerten (§ 253 Abs. 1 und 4 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 EStG).

Die beiden Beispiele unterscheiden sich in den Angaben! Da im zweiten Beispiel der durchschnittliche Aufschlag lt. GuV nicht gegeben ist, kann nur nach R 6.8 Abs. 2 S. 3 (Subtraktionsmethode) vorgegangen werden!

Hinweis: Die **allgemeinen** wirtschaftlichen Folgen z. B. des Kriegs in der Ukraine sind wie auch andere **allgemeine** wirtschaftliche Folgen z. B. aus der US-Zollpolitik für sich kein Grund einen niedrigeren Teilwertansatz vorzunehmen. Über verbilligte Verkäufe und damit **konkreten** Folgen bei einem Unternehmen ließe sich aber das Thema im Zusammenhang mit der Ladenhüterbewertung gut prüfen.

1.2.5 Hinweis zu Geschäften der Verkaufskommission

Hier sei lediglich auf die Rechtsprechung des BFH zur Verkaufskommission verwiesen. Danach besteht nur grundsätzlich keine unterschiedliche Beurteilung der Verkaufskommission im Ertrag- und Umsatzsteuerrecht.



HINWEIS

Ertragsteuerlich bleibt der Verkaufskommittent Eigentümer der noch nicht verkauften Kommissionswaren, er hat sie also zu aktivieren und nach den allgemeinen Grundsätzen des § 6 EStG zu bewerten. Umsatzsteuerlich soll lt. BFH die Lieferung des Kommittenten an den Verkaufskommissionär erst angenommen werden, wenn dieser die Kommissionsware an den/die Dritten abgesetzt hat, vgl. Abschn. 1.2 Abs. 1a sowie Abschn. 3.7 Abs. 1 UStAE.

Eine Differenz besteht jedoch insoweit als umsatzsteuerlich eine Lieferung vom Kommittenten an den Kommissionär und eine weitere Lieferung vom Kommissionär und an den Kunden angenommen wird, während tatsächlich (nur) ein Provisionsanspruch des Kommissionärs gegeben ist. D. h. in der Gewinn- und Verlustrechnung von diesem werden nicht Ein- und Verkäufe erfasst, sondern ein Provisionserlös.



1.3 Forderungen und ihre Wertberichtigung

Grundsätzliche Anmerkungen zum Entstehen und zur Zurechnung (also dem Ansatz i. S. d. § 246 HGB) von Forderungen zum Betriebsvermögen:

- a) Grundsätzlich ist das **Realisationsprinzip des § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB** zu beachten. Bei Lieferungen und sonstigen Leistungen wird der Gewinn realisiert, wenn der Leistungsverpflichtete die von ihm geschuldeten Erfüllungshandlungen „wirtschaftlich vollendet“ hat und ihm die Forderung auf Gegenleistung – von den mit jeder Forderung verbundenen Risiken abgesehen – so gut wie sicher ist.



HINWEIS

Es ist ohne Bedeutung, ob am Bilanzstichtag die Rechnung bereits erteilt ist, ob die geltend gemachten Ansprüche noch abgerechnet werden müssen oder ob die Forderung erst nach dem Bilanzstichtag fällig wird (BFH-Urteil vom 12.5.1993, BStBl II 1993, S. 786 ff. und vom 8.11.2000, BStBl II 2001, S. 349 – vgl. auch H 4.2 Abs. 1 „Forderungen“ und „Vorsteuer-Ansprüche“).

- b) **Bestrittene Forderungen** (aufgrund einer Vertragsverletzung, einer unerlaubten Handlung oder einer ungerechtfertigten Bereicherung) können nach dem Grundsatz der Vorsicht erst am Schluss des Wirtschaftsjahres angesetzt werden, in dem über den Anspruch rechtskräftig entschieden wird bzw. in dem eine Einigung mit dem Schuldner zustande kommt (BFH, BStBl II 1991, S. 213).
- c) Je nach ihrem **Entstehensgrund** zählt eine Forderung zum Betriebs- oder Privatvermögen. Ist der sie begründende Vorgang betrieblicher Natur (z. B. Verkauf von Handelsware), liegt eine Forderung des Betriebsvermögens vor.

Die Forderung behält ihre Rechtsnatur als Betriebsvermögen bis zu ihrem Erlöschen (Erlass, Aufrechnung, Zahlung).

► ÜBERSICHT ZUR BEWERTUNG VON FORDERUNGEN

Grundsatz:	Handelsbilanz § 253 Abs. 1 HGB	Steuerbilanz § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 EStG
Bewertung:	mit den Anschaffungskosten im Zeitpunkt der Lieferung (Zugangsbewertung)	Nennbetrag (bei Forderungen in anderer Währung Umrechnung in € bei Zugang zum Betriebsvermögen = Zeitpunkt der Lieferung)
Ausnahme:	ein niedrigerer Wert = AK - EWB bzw. PWB muss angesetzt werden, § 253 Abs. 4 HGB (Folgebewertung)	Ansatz des niedrigeren Teilwertes nur bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG), möglich, aber nicht zwingend!
Wertaufholung bei Wertverbesserungen:	nach § 253 Abs. 5 HGB und § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 3 EStG ist eine Wertaufholung stets vorzunehmen	



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Forderungsbewertung – v11671

1.3.1 Technik des Ansatzes von Forderungen in der Bilanz



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Forderungsbewertung Technik – v11672

Seit dem Inkrafttreten des Bilanzrichtliniengesetzes – BiRiLiG – am 1.1.1987 wird der Betrag der Forderungen um eine notwendige Wertberichtigung (gleich welcher Art) verringert in der Bilanz ausgewiesen, d. h. aktivisch abgesetzt.

Auch die sog. Zuordnungstabellen (u. ä. Techniken) der Softwareanbieter (z. B. DATEV eG) arbeiten in dieser Form.

■ Darstellung einer aktivischen Wertberichtigung

Schlussbilanz			
		In der Bilanz wird nur der Betrag von 110.000 € als niedrigerer Teilwert der Forderungen ausgewiesen. Die rechnerische Ermittlung lässt sich problemlos aus dem Kontennachweis zur Bilanz ersehen. Dieser entspricht der rechnerischen Ermittlung in der linken Spalte.	
Forderungen			
Nennwert	120.000		
Wertberichtigung	<u>- 10.000</u>		
Ansatz	110.000	Auswirkung auf Kapital	110.000

Die vor Geltung des BiRiLiG z. T. verwendete passivische Wertberichtigung (Forderungen im Aktiva, Wertberichtigung zu Forderungen im Passiva) ist nicht zulässig bzw. nicht mehr üblich.



PRÜFUNGSTIPP

*In der Steuerberaterprüfung ist deshalb nur die **aktivische** Wertberichtigung darzustellen!*



1.3.2 Umstände, die den Teilwert einer Forderung beeinflussen

Stellen Sie sich vor, Sie wären der „Teilwertkäufer“ eines Unternehmens; was würden Sie bei den Kaufpreisvereinbarungen als Argument dafür ins Feld führen, dass Sie dem Betriebsveräußerer nicht den Nennwert der Forderungen bezahlen (müssen)?

► ÜBERSICHT

Anschaffungskosten (= Nennwert)	
-	Ausfallwagnis*)
-	Skontierwagnis*)
-	Zinswagnis
-	Mahn- und evtl. Prozesskostenwagnis
-	bei Forderungen in anderer Währung evtl. Kurswagnis
=	Teilwert (Marktpreis)

**) Hierbei ist zu beachten, dass der Fiskus diese Wagnisse über § 17 UStG (bei Forderungen, welche USt enthalten) mit ¹⁹/₁₁₉ (2. Halbjahr 2020: ¹⁶/₁₁₆) mitträgt. Folglich wird für diese beiden Wagnisse eine Wertberichtigung stets nur aus dem Nettobetrag in Betracht kommen.*

Ein Ausfallwagnis wird – in theoretischen Aufgaben häufig durch folgende Angaben erkennbar – nicht bestehen, bei z. B. bei werthaltigen:

- Grundpfandrechten
- Bürgschaften
- aufrechenbaren Gegenforderungen
- Kreditversicherungen
- Schuldner ist die „öffentliche Hand“

1.3.3 Zum Verhältnis von Einzel- und Pauschalwertberichtigung

Einzelwertberichtigungen sollen das Risiko, das bei einzelnen Forderungen besteht, als Abschlag berücksichtigen (Ausfluss des § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Die Pauschalwertberichtigung greift bei allen nicht einzeln erkennbar gefährdeten Forderungen auf pauschale Erkenntnisse in früheren Jahren oder der betreffenden Branche zurück. Hierbei handelt es sich um eine Ausnahme vom Einzelbewertungsgrundsatz. D. h. die Einzelbewertung und die Einzelwertberichtigung sind vorrangig vor der Pauschalwertberichtigung.

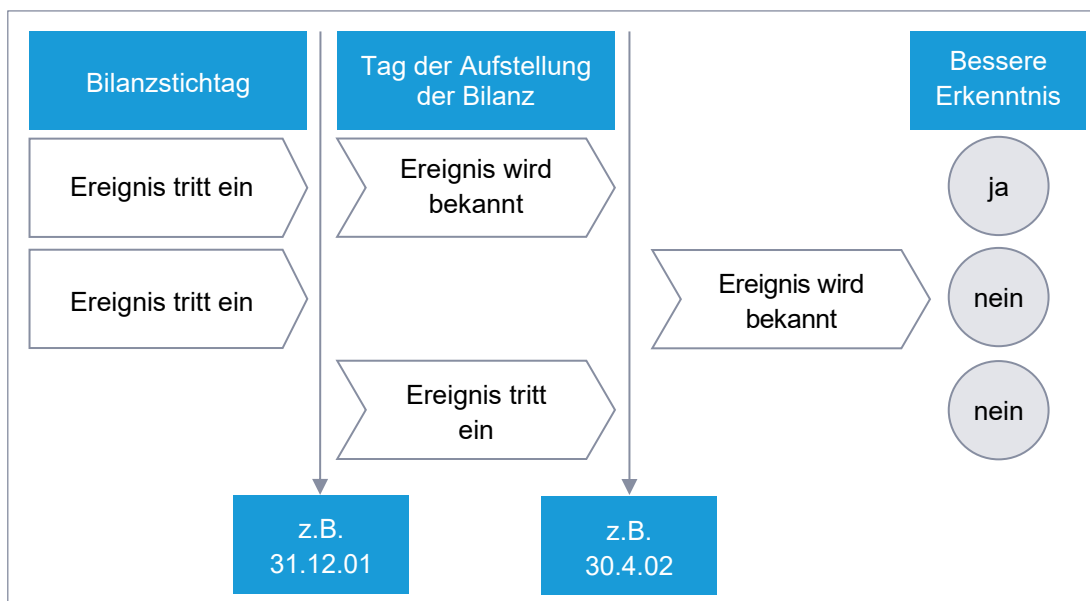
Nach der Logik und nach der ständigen Rechtsprechung des BFH werden für ein und dieselbe Forderung Einzel- und Pauschalwertberichtigung nicht parallel zugelassen.

1.3.4 Bessere Erkenntnis (Wertaufhellung) bei der Forderungsbewertung

Wie bei allen Wertansätzen, ist auch beim Ansatz der Forderungen, die sogenannte „bessere Erkenntnis“ (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) zu berücksichtigen.

Diese bessere Erkenntnis liegt dann vor, wenn Umstände, die den Wert eines Vermögensgegenstandes/Wirtschaftsguts beeinflussen, bereits am Bilanzstichtag eingetreten waren und dem Kaufmann bis spätestens zum Bilanzerstellungstag bekannt werden.

► ÜBERSICHT



Dies bedeutet an einem einfachen Beispiel verdeutlicht:

A hat am Bilanzstichtag 31.12.01 eine Forderung i. H. v. 119.000 € an den Kunden B GmbH. Die B GmbH hat am 30.12.01 Insolvenzantrag gestellt. Der Grund war ein von dieser am 29.12.01 verursachter Schaden, der das Eigenkapital mehrfach überstiegen hatte. Die B GmbH war nicht versichert.

Die Bilanzerstellung erfolgt am 30.4.02.

- Wenn A von der Insolvenz der B GmbH bis spätestens am 30.4.02 erfährt, liegt eine sog. bessere Erkenntnis – werterhellende Tatsache – vor. A hat die Forderung bereits zum 31.12.01 abzuschreiben, da sie an diesem Tag objektiv wertlos war.
- Abwandlung: Der Schaden wurde am 2.1.02 verursacht. Der Insolvenzantrag wurde am 3.1.02 gestellt. Diese Erkenntnis ist zum 31.12.01 nicht zu berücksichtigen. Es liegt hier kein Fall von werterhellenden, sondern von wertbegründenden Tatsachen nach dem Bilanzstichtag vor. Die Wertbegründung darf deshalb nicht auf den Bilanzstichtag zurückbezogen werden.



HINWEIS

Die Frage der Nachhaltigkeit der Wertminderung ist nach den Wertverhältnissen des Bilanzstichtages und unter Berücksichtigung der besseren Erkenntnis zu entscheiden. Vgl. Sie auch BMF-Schreiben vom 2.9.2016, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/12, Rz. 6 f. und 16.

Damit behalten die nachfolgenden Ausführungen zum sog. „Obligoerlass“ aus dem Jahr 1974 (!) in vollem Umfang Gültigkeit.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Forderungsbewertung Einzel- und Pauschalbewertung Stolperfallen – v11673



1.3.5 Verwaltungsanweisung im sog. „Obligoerlass“

BMF-Schreiben vom 29.4.1974 S 2137-12/4-27 262 (zu BFH, BStBl II 1973, S. 218), abgedruckt z. B. in Karte 8.1 zu § 5 ESt-Kartei OFD München-Nürnberg, abrufbar in der NWB-Datenbank unter der Dok-Nr. JAAAE-16040 oder in LEXinform unter der Nr. 0018666.

Wenn Sie den Text lesen, denken Sie bitte neben den Rückstellungen für das Wechselobligo immer auch parallel an die Wertberichtigung auf Forderungen (siehe Nr. 2. des nachfolgend wiedergegebenen Obligoerlasses).

„Zur Anwendung der Aufhellungstheorie bei Rückstellungen für das Wechselobligo aus am Bilanzstichtag weitergegebenen, aber noch nicht eingelösten Kundenwechseln und Wertberichtigungen für Forderungsausfälle, nehme ich im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen und den obersten Finanzbehörden der anderen Länder wie folgt Stellung:

1. Rückstellungen für Wechselobligo

Steuerpflichtige, die Kundenwechsel weitergegeben haben, können wegen des am Bilanzstichtag vorhandenen Risikos aus den weitergegebenen, noch nicht eingelösten Kundenwechseln (Wechselobligo) Einzelrückstellungen oder für die bei den Einzelrückstellungen nicht berücksichtigten Kundenwechsel eine Pauschalrückstellung bilden. Maßgebend für die Höhe der Rückstellung sind die Verhältnisse am Bilanzstichtag. Dabei sind alle bis zum Tag der Bilanzaufstellung eingetretene oder bekannt gewordenen Umstände zu berücksichtigen, die Rückschlüsse auf die Bonität der Kundenwechsel am Bilanzstichtag zulassen (wertaufhellende Tatsachen). Eine wertaufhellende Tatsache liegt grundsätzlich auch dann vor, wenn ein Wechsel bis zum Tag der Bilanzerstellung eingelöst worden ist.

Eine Einzelrückstellung kann daher für am Bilanzstichtag weitergegebene, aber bis zur Bilanzaufstellung eingelöste Kundenwechsel regelmäßig nicht gebildet werden. Die Bildung einer Einzelrückstellung für das Wechselobligo aus einem am Bilanzstichtag weitergegebenen Kundenwechsel wird durch seine Einlösung bis zur Aufstellung der Bilanz nur dann nicht berührt, wenn die Einlösung des Wechsels auf Umständen beruht, die erst nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind (wertbeeinflussende Tatsachen).

Bei der Pauschalrückstellung ist der für das Wechselobligo maßgebliche %-Satz in der Regel nach den betrieblichen Erfahrungen der vorangegangenen Wj'e zu ermitteln. Die Höhe der Pauschalrückstellung ergibt sich aus der Anwendung dieses %-Satzes auf den Nennbetrag der bis zum Bilanzstichtag weitergegebenen Kundenwechsel, für die das Pauschalverfahren angewendet wird.

Sind alle weitergegebenen Kundenwechsel, für die eine Pauschalrückstellung gebildet werden soll, im Zeitpunkt der Bilanzerstellung eingelöst worden, so scheidet die Bildung einer Pauschalrückstellung aus. Sind die weitergegebenen Kundenwechsel im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung nur zum Teil eingelöst worden, so darf die Rückstellung die Gesamtsumme der bei Bilanzaufstellung noch nicht eingelösten Kundenwechsel nicht übersteigen.

► Beispiel:

Gesamtbetrag der im Bilanzstichtag weitergegebenen Wechsel, für die das Pauschalverfahren angewendet wird

	€
	1.000.000
Maßgeblicher %-Satz	3 %
Pauschalrückstellung rechnerisch	30.000
Noch vorhandene Gesamtsumme der Wechsel bei Bilanzaufstellung	25.000
Zulässige Pauschalrückstellung in der Steuerbilanz	25.000

2. Wertberichtigung für Forderungen

„Die Grundsätze unter 1. sind bei der Bildung oder Erhöhung von Einzelwertberichtigungen und von Pauschalwertberichtigungen für Forderungen, soweit dadurch das reine Ausfallrisiko berücksichtigt wird, entsprechend anzuwenden.“

1.3.6 Forderungen im Insolvenzverfahren

Ertragsteuerlich geht man bei einem Antrag auf Insolvenz von der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners aus.

Die Forderungen sind bilanziell abzuschreiben, d. h. es erfolgt eine Ausbuchung und nicht „nur“ eine Wertberichtigung auf die Forderung. Außerdem ist in diesem Fall die Umsatzsteuer nach § 17 Abs. 2 UStG zu korrigieren. Der späteste Zeitpunkt der umsatzsteuerlichen Korrektur ist in Abschn. 17.1 Abs. Abs. 11–16 UStAE nachzulesen:

„Entgeltforderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen, die vor Insolvenzeröffnung an den späteren Insolvenzschuldner erbracht wurden, werden im Augenblick der Insolvenzeröffnung unbeschadet einer möglichen Insolvenzquote in voller Höhe im Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG uneinbringlich. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist die Umsatzsteuer beim leistenden Unternehmer und dementsprechend der Vorsteuerabzug beim Leistungsempfänger nach § 17 Abs. 1 UStG zu berichtigen.“

Buchungssätze für den endgültigen Forderungsausfall, den nachträglichen Eingang wertberichtigter Forderungen und die Bildung, Erhöhung sowie Minderung der Wertberichtigung:

endgültiger Ausfall:	Ford.verluste. USt	an	Forderungen
nachträglicher Eingang:	Finanzkonto	an	Erträge abgeschr. Forderungen USt (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 S. 2 UStG, %-Satz, der bei Lieferung galt)

Bildung der Wertberichtigung:

erstmal:	Einstellung EWB/PWB	an	EWB/PWB
Erhöhung:	Einstellung EWB/PWB	an	EWB/PWB
Minderung:	EWB/PWB	an	Erträge Herabsetzung EWB/PWB

Die Konten Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung auf Forderungen werden aktivisch vom Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) gekürzt. Im Kontennachweis zur Bilanz ist das direkt zu sehen, in der Bilanz selbst wird der saldierte Wert ausgewiesen.

► Beispiel:

Unternehmerin X hat gegenüber Y am 31.12.02 eine Forderung aus Warenlieferungen i. H. v. 11.900 € (inklusive 19 % Umsatzsteuer). Diese Forderung bestand seit 01 und war zum 31.12.01 zutreffend mit 20 % aktivisch wertberichtigt worden. Noch vor Erstellung der Bilanz auf den 31.12.02 am 31.5.03 erfährt X, dass Y sich bereits am 31.12.02 in erheblichen Zahlungsschwierigkeiten befindet. Es muss voraussichtlich mit Ausfällen i. H. v. 70 % der Forderung gerechnet werden.

Am 2.8.03 wird X bekannt, dass Y am 15.6.03 einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat. Bei Bilanzerstellung zum 31.12.03 ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.



► **Frage:**

Wie dieser Sachverhalt bilanzsteuerrechtlich zu beurteilen?

► **Lösung:**

- a) Unter Beachtung der besseren Erkenntnis ist die Wertberichtigung zum 31.12.02 auf 70 % aus dem Nettobetrag der Forderung zu erhöhen.
- b) Am 2.8.03 ist die Forderung auszubuchen (mit USt-Korrektur).
- c) Zum 31.12.03 ist die Forderung aufgrund der Ausbuchung unverändert nicht auszuweisen. Die Frage der Bewertung stellt sich somit nicht.

Der am 1.1.03 vorhandene Anfangsbestand der (Einzel-)Wertberichtigung i. H. v. 70 % der Nettoforderung ist folglich aufzulösen.

Folgende Bilanzansätze und Gewinnauswirkungen würden sich ergeben:

	Forderungen	Wertberichtigung	USt-Schuld	Gewinn
31.12.01	11.900	2.000	1.900	- 2.000
31.12.02	11.900	7.000	o. Ä	- 5.000
31.12.03	–	–	- 1.900	<u>- 3.000</u>
			insgesamt	- 10.000

2. WEITERE AKTIVPOSTEN

2.1 Rechnungsabgrenzung (aktive und passive)

2.1.1 Begriff und Grundlagen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rechnungsabgrenzungsposten – v11674

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Sie weisen Einnahmen und Ausgaben als Ertrag oder Aufwand dem Gewinnermittlungszeitraum zu, zu dem sie wirtschaftlich betrachtet gehören (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB). § 246 Abs. 1 HGB nennt die Rechnungsabgrenzungsposten neben den Vermögensgegenständen und Schulden und zeigt damit auf, dass es sich um **Bilanzposten eigener Art** handelt.



HINWEIS

Da Rechnungsabgrenzungen keine Wirtschaftsgüter sind, finden auf sie die Bewertungsvorschriften (§ 253 HGB, §§ 6, 7 EStG) keine Anwendung. Rechnungsabgrenzungsposten sind lediglich rechnerisch zu ermitteln.

Im Handelsrecht sind die Rechnungsabgrenzungsposten in **§ 250 Abs. 1 und 2 HGB** geregelt. Steuerlich finden sich gleichlautende Regelungen in § 5 Abs. 5 EStG (vgl. Sie hierzu auch R 5.6 EStR und H 5.6 EStH). Handels- und steuerrechtlich ist die Rechnungsabgrenzung auf die sog. „transitorischen Posten“ beschränkt. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um „vorverausgabte“ bzw. „vorvereinnahmte“ Entgelte aus Dauerrechtsverhältnissen. Die umgekehrten Fälle – Aufwand/Ertrag vor dem Bilanzstichtag und Ausgaben/Einnahmen danach – führen nicht zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten.



HINWEIS

Die sog. „antizipativen Posten“ sind in der Bilanz unter den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten auszuweisen, soweit sich aus entsprechenden Geschäftsvorfällen Forderungen oder Verbindlichkeiten ergeben haben (R 5.6 Abs. 3 EStR).

► ÜBERSICHT

Vorfall	Sachverhalt	im alten Jahr	im neuen Jahr	Bilanzposten
Miete, Pacht, Erbbauzinsen, Lizenzgebühren; Versicherungsbeiträge, Provisionen, Disagio, Zinsen, Löhne u. Gehälter usw.	im Voraus bezahlt	Ausgabe	Aufwand*)	ARA
	im Voraus erhalten	Einnahme	Ertrag*)	PRA
	noch zu zahlen	Aufwand	Ausgabe	antizipative Verbindlichkeit
	noch zu erhalten	Ertrag	Einnahme	antizipative Forderung

*) Grundvoraussetzung ist jedoch, dass es sich um Aufwand oder Ertrag für eine bestimmte Zeit im Voraus handelt. Ein bestimmbarer Zeitraum in diesem Sinne ist eine feststehende Zeit (in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren), wobei kalendermäßige Berechenbarkeit ausreicht (vgl. auch EStH: H 5.6 „Bestimmte Zeit ...“). Eine „bestimmte Zeit“ kann nach der Rechtsprechung des BFH aber auch eine immerwährende Zeit sein (vgl. BFH, Urt. v. 9.12.1993, IV R 130/91, BStBl II 1995, S. 202).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rechnungsabgrenzungsposten Damnum Disagio – v11675

► Übungsfall:

- a) Unternehmer X hat ein Wj, das jeweils am **30.6. endet**.

X zahlt am 1.4.02 durch Banküberweisung die Zinsen i. H. v. 8 % für ein Darlehen i. H. v. 100.000 € für ein Jahr im Voraus.

Am 30.6.02 sind von den Zinsen ($\frac{9}{12}$) 6.000 € aktiv abzugrenzen.

- b) Am 1.10.01 hat X eine Mietvorauszahlung i. H. v. umgerechnet 12.000 € erhalten, die mit 300 € auf die monatliche Miete angerechnet wird. Das vermietete Objekt gehört zum Betriebsvermögen des X.

Am 30.6.02 sind $12.000 € - 9 \times 300 € = 9.300 €$ passiv abzugrenzen.

- c) Im Mai und Juni 02 macht X Reklameaufwendungen für ein Produkt, das ab 1.7.02 auf den Markt kommen soll. Die Kosten der Reklame beliefen sich auf 250.000 € zuzüglich USt.

Die Bildung einer aktiven Rechnungsabgrenzung ist nicht möglich, da es sich nicht um Aufwand für einen bestimmten (berechenbaren) Zeitraum nach dem Bilanzstichtag handelt.

- d) Am 15.1.02 gewährte X einem Arbeitnehmer ein zinsloses Darlehen i. H. v. 120.000 € mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Der Barwert des Darlehens (Nennbetrag nach Vornahme der zutreffenden Abzinsung) beträgt:

am	15.1.02	93.000 €
	30.6.02	94.500 €

Siehe hierzu auch nachfolgend „Exkurs“. Das Darlehen ist mit 120.000 € zu aktivieren. In Höhe des Abzinsungsbetrages ist keine Teilwertminderung der Forderung anzunehmen. Die Frage nach einer Abgrenzung der Abzinsung stellt sich somit nicht.

Vergleiche hierzu:

BFH, BStBl II 1990, S. 117 und 639 und BMF-Schreiben v. 17.1.1990, BStBl I 1990, S. 71 – wodurch BFH, BStBl II 1975, S. 875 überholt ist –.

Der BFH argumentiert damit, dass auch ein gedachter Erwerber des ganzen Betriebs bereit wäre, den Nennbetrag des unverzinslichen Arbeitnehmerdarlehens (als Sozialleistung gegenüber dem Arbeitnehmer) zu ersetzen. Eine Minderung des Teilwerts könnte allenfalls mit einer Fehlmaßnahme begründet werden.

- e) X hat am 1.4.02 seinerseits bei der Bank ein Darlehen aufgenommen. Der Darlehensvertrag sieht folgende Konditionen vor:

Rückzahlungsbetrag umgerechnet 1.000.000 €

Laufzeit 10 Jahre

Zinssatz 6,5 % jährlich im Voraus

Auszahlung am 1.4.02 875.000 €

Tilgung

- aa) in einem Betrag am Ende der Darlehenslaufzeit

- bb) jährlich $\frac{1}{10}$ im Nachhinein

Das Darlehen ist mit dem Rückzahlungsbetrag von 1.000.000 € zu passivieren. Die Auszahlungsdifferenz entfällt mit 65.000 € auf Zinsen für die Zeit vom 1.4.02 bis 31.3.03, hiervon sind am 30.6.02 also $\frac{9}{12} = 48.750 €$ aktiv abzugrenzen.

Der restliche Auszahlungsunterschied stellt ein Darlehensabgeld mit 60.000 € dar. Dieses Abgeld ist, da es Zinscharakter hat, in der StB aktiv abzugrenzen und auf die Darlehenslaufzeit verteilt als Aufwand zu behandeln (in der HB kann/darf das Abgeld auch sofort als

Aufwand behandelt werden, § 250 Abs. 3 HGB). Dabei darf die Verteilung bei Fälligkeitsdarlehen gleichmäßig, bei Tilgungsdarlehen muss diese digital (nach der Zinsstaffelmethode – vgl. Lehrbrief BilSt03) erfolgen, vgl. Sie dazu auch H 5.6 „Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit Zinsaufwand“ und H 6.10 „Damnum“.

Somit ergibt sich eine „Abgeldauflösung“ für 01/02 im Fall aa) mit $\frac{3}{12}$ v. $\frac{1}{10}$ von 60.000 € = 1.500 €, für Fall bb) mit $\frac{3}{12}$ v. $\frac{10}{55}$ von 60.000 = rd. 2.728 €.

Buchungen			
Bank	875.000	an Darlehen	1.000.000
ARA	48.750		
Disagio	(57.272)	58.500	
Zinsaufw.	(18.978)	17.750	

- f) Den Darlehensvertrag nach e) hat Y vermittelt und von X dafür am 15.4.02 eine Provision i. H. v. umgerechnet 4.000 € zuzüglich USt erhalten.

Diese Vermittlungsprovision ist nicht aktiv abzugrenzen. Da sie an einen Dritten entrichtet wurde, stellt sie sofort abziehbaren Aufwand dar (BFH, BStBl II 1977, S. 802 – H 6.10 „Vermittlungsprovision“).

Anders wäre der Sachverhalt zu lösen, wenn der Empfänger der Kreditvermittlungsprovision der Kreditgeber selbst ist.

- g) X hat als Erbbauberechtigter die Erschließungs- und Kanalanschlussgebühren für das Grundstück W-Straße getragen. Das Erbbaurecht läuft noch 66 Jahre.

Gehört das Erbbaurecht zum **Privatvermögen**, liegen nach Ansicht der Finanzverwaltung Anschaffungskosten für das Erbbaurecht vor (BMF-Schreiben v. 16.12.1991, BStBl I 1991, S. 1011), die auf die Laufzeit zu verteilen sind. Gehört das Erbbaurecht zum **Betriebsvermögen**, nimmt der BFH (Urteil v. 8.12.1988, IV R 33/87, BStBl II 1989, S. 407) einen Rechnungsabgrenzungsposten an.

Exkurs und weitergehende Erläuterung zu d): In der HB müssen ausgereichte unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Darlehen grds. mit dem Barwert angesetzt werden (Beck'scher Bilanzkommentar, § 255, Rz. 190 f.). Den Zinssatz für die Abzinsung legt das HGB nicht fest, er muss folglich dem Einzelfall entsprechend angemessen sein (Laufzeit, Besicherung usw.). Erworbene unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Darlehen werden - bei wirtschaftlicher Betrachtung - nicht mit dem Nennwert erworben, sodass die AK ein wirtschaftlich nachvollziehbarer Maßstab sein sollten.

In der StB lehnt der BFH (Urteil v. 24.10.2012, I R 43/11, BStBl 2013 II S. 162) und das BMF (Schreiben v. 02.09.2016, IV C 6 – S 2171-b/09/10002 :002, Rz. 15, BStBl 2016 I S. 995) die Abzinsung einer Forderung wegen Unverzinslichkeit dagegen ab. Das BMF-Schreiben gehört übrigens zu den sehr wichtigen für die Steuerberaterprüfung und sollte von Ihnen (allen) möglichst umfassend vorbereitet werden.

Auch wenn der Grundsatz für die Fälle im Lehrbrief scheinbar passend erscheint, handelt es sich dennoch um Besonderheiten. Im ArbN-Fall und beim Bierlieferungsrecht (siehe Kapitel 2.2.3.2 Lösung b)) stehen jeweils andere Vorteile der Zinslosigkeit wirtschaftlich gegenüber. D. h. das Darlehen ist nur vermeintlich zinslos, was dazu führt, dass auch in der HB keine Abzinsung vorzunehmen ist. Die Lösung in der HB ist also jeweils der zitierten BFH-Rechtsprechung entsprechend und unterscheidet sich von der StB nicht.



2.1.2 Sonderfälle

2.1.2.1 Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen stellen bilanziell Verbindlichkeiten dar. Sie resultieren aus dem schwebenden Geschäft, welches vom Bilanzierenden noch nicht erfüllt, der Vertragspartner aber schon in Vorleistung gegangen ist.

Aufgrund des § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a S. 4 UStG entsteht hierbei Umsatzsteuer (obwohl die Leistung noch nicht erbracht wurde → Mindest-IST-Versteuerung).

In der Praxis und der Literatur gibt es zwei Auffassungen zur Buchung von erhaltenen Anzahlungen:

a) Bruttoausweis

Bei einer erhaltenen Anzahlung i. H. v. 10.000 € (Zahlbetrag), bei der in der laufenden Buchhaltung der sogenannte „**Bruttoausweis**“ gewählt wurde, ergibt sich folgende buchmäßige Darstellung:

1) Bank	10.000	an Kundenanzahlungen (brutto)	10.000
2) wegen § 13 Abs. 1 Nr. 1a S. 4 UStG			
USt auf Anzahlungen (Aufwand) rd.	1.597	an USt-Verbindlichkeiten	1.597

In der Handelsbilanz wäre bei dieser Darstellung die Umsatzsteuer zwingend als Aufwand zu behandeln.

In der Steuerbilanz folgte daraus dann gem. § 5 Abs. 5 EStG, wenn handelsrechtlich die Umsatzsteuer als Aufwand erfasst wurde, dass ein besonderer Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen ist.

3) ARA	1.596	an USt auf Anzahlungen	1.596
--------	-------	------------------------	-------

b) Nettoausweis

Der o. g. Bruttoausweis entspricht jedoch nicht der herrschenden Meinung, insbesondere nicht derjenigen des IDW zur erfolgsneutralen Behandlung der Umsatzsteuer; vgl. IDW RH HFA 1/017, Tz. 3. Nach dieser (richtigen) Auffassung gelten folgende Grundsätze:

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen sind unter den Verbindlichkeiten gesondert in Höhe ihres Nettobetrags auszuweisen; nur insoweit besteht eine Verpflichtung des Bilanzierenden, die vereinbarte Lieferung oder sonstige Leistung zu erbringen. Die geschuldete, auf die erhaltenen Anzahlungen entfallende Umsatzsteuer ist bis zu ihrer Bezahlung an das Finanzamt unter dem Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern“ („Umsatzsteuerverbindlichkeiten“) auszuweisen. Damit ergeben sich folgende Buchungen

1) Bank	10.000	an Kundenanzahlungen (netto)	8.403
		an USt-Verbindlichkeiten	1.597

Da durch diese Buchung keine Umsatzsteuer auf Anzahlungen als Aufwand erfasst wurde, geht die Vorschrift des § 5 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 EStG (ARA-Position) ins Leere. Eine von der handelsrechtlichen Auffassung gebotene Buchung in der Steuerbilanz ist darüber hinaus auch nicht zu rechtfertigen, da die Maßgeblichkeit gilt (§ 5 Abs. 1 S. 1 1. Alternative EStG) und keine eigenständige steuerliche Regelung vorhanden ist. § 5 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 EStG stellt eine solche Regelung nicht dar, weil nur „als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer“ als ARA auszuweisen ist, ein solcher Aufwand ist jedoch nicht vorhanden.



HINWEIS

Insbesondere steuerlich orientierte Aufgabensteller erwarten gelegentlich den Bruttoausweis als Lösung. Es sollte dennoch der – einfacher zu buchende – und richtige Nettoausweis verwendet werden, da die Rechtslage eindeutig ist. Das IDW setzt mit seinen Veröffentlichungen faktisch GoB; sie sind deshalb (grds.) zu beachten.

Darüber hinaus sollte in der Lösung kurz angedeutet werden, dass der Bruttoausweis existiert und erwähnt werden, dass nur bei dessen Anwendung die Vorschrift von § 5 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 EStG relevant ist.

2.1.2.2 Zölle und Verbrauchsteuern

Die Entwicklung der gesetzlichen Regelung über die Zölle und Verbrauchsteuern, soweit diese auf das am Bilanzstichtag auszuweisende Vorratsvermögen entfallen, war die gleiche, wie bei der USt auf erhaltene Anzahlungen. Hier ist jedoch zu beachten, dass § 5 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 EStG eine gesonderte Aktivierung nur dort verlangt, wo der Unternehmer diese Zölle und Verbrauchsteuern (wie z. B. die Biersteuer bei einer Brauerei, Tabakwarensteuer bei einer Zigarettenfabrik) als Aufwand behandelt und nicht bereits bei den Herstellungskosten der betreffenden Erzeugnisse erfasst hat.

2.1.2.3 Kleinbeträge

Mit Wirkung für Wj anzuwenden, die nach dem 31.12.2021 enden, auf Antrag aber auch schon für frühere Wj (vgl. § 52 Abs. 9 EStG), kann vom Ansatz für Kleinbeträge abgesehen werden (Wahlrecht). Bitte beachten Sie dabei, das Wahlrecht ist einheitlich für alle Ausgaben und Einnahmen im Sinne des § 5 Abs. 5 S. 1 EStG auszuüben.



PRÜFUNGSTIPP

Ob Sie das Wahlrecht in der Klausur ausüben, hängt von der Aufgabenstellung ab. Ist der steuerlich niedrigste Gewinn gesucht und könnten mehr aktive als passive Rechnungsabgrenzungsposten weggelassen werden, ergibt sich der gewünschte niedrigere Gewinn. Das Wahlrecht wird folglich – einheitlich für die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten – in Form des Nichtansatzes des Kleinbeträge ausgeübt. Im umgekehrten Fall wird das Wahlrecht nicht genutzt, d. h. auch die kleinen Rechnungsabgrenzungsposten werden aktiviert und passiviert.

Der Ansatz eines Rechnungsabgrenzungspostens kann dann unterbleiben, wenn die jeweilige Ausgabe oder Einnahme im Sinne des S. 1 von § 5 Abs. 5 EStG den Betrag des § 6 Abs. 2 S. 1 EStG (GWG-Grenze) nicht übersteigt. Es bestehen grds. keine Bedenken, im Endergebnis in der Handelsbilanz ebenso zu verfahren.

Obwohl in der Formulierung des § 5 Abs. 5 S. 1 EStG eindeutig unterschieden wird in Ausgabe bzw. Einnahme (= voller Betrag) und Aufwand bzw. Ertrag (= abgegrenzter Betrag) hat die Literatur Zweifel, welcher Betrag maßgeblich ist. Bis zu einer Äußerung des BMF wenden Sie bitte das Wahlrecht in der Auslegung an, dass für die Prüfung der GWG-Grenze bei den Rechnungsabgrenzungsposten die volle Ausgabe bzw. Einnahme relevant ist.



2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände/Wirtschaftsgüter

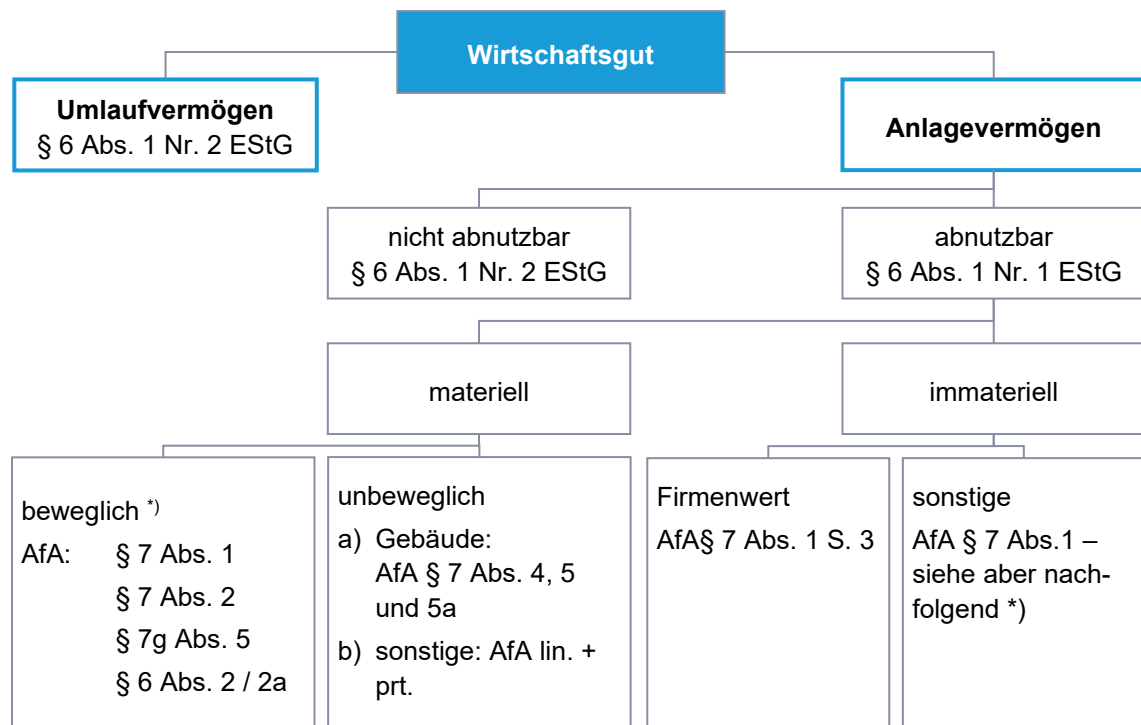


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Immaterielle Vermögensgegenstände/Wirtschaftsgüter – v11676

2.2.1 Begriff

Unter die immateriellen Vermögensgegenstände/Wirtschaftsgüter fallen alle unkörperlichen Wirtschaftsgüter (es handelt sich meist um „geistige Werte“, wie z. B. Ideen, Rechte oder Berechtigungen, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Urheber- oder Lizenzrechte, Patente, geschützte und ungeschützte Erfindungen, Geschäftswert und sonstige Vorteile), die sich der Kaufmann etwas kosten lässt, die einer gesonderten Bewertung fähig und damit von wirtschaftlichem Wert sind. Vgl. Sie bitte auch R 5.5 EStR mit seinen diversen Hinweisen zu den immateriellen Wirtschaftsgütern.



Aus der Übersicht können Sie entnehmen, dass **abnutzbare immaterielle WG des Anlagevermögens** grds. → **nie degressiv** abgeschrieben oder als **GWG***) bewertet werden dürfen.

*) Ausnahme: Trivialprogramme i.S.v. R 5.5 Abs. 1 S. 3 EStR, also Computerprogramme mit AK ≤ 800 € wurden bis 2020 als materielle Wirtschaftsgüter angesehen und konnten deshalb auch als GWG behandelt werden. Ab 2021 kann Software, unabhängig von den Anschaffungskosten, sofort aufwandswirksam gebucht werden (BMF, Schr. v. 26.2.2021, IV C 3 – S 2190/21/10002 :013); siehe ausführlich Tz. 2.2.3.6.

2.2.2 Ansatz in HB und StB

Gem. § 248 Abs. 2 HGB können „¹... selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens als Aktivposten in die Bilanz aufgenommen werden. ²Nicht aufgenommen werden dürfen selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.“

Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen (nämlich der Maßgeblichkeit) bestünde in der Steuerbilanz ein Ansatzzwang, der aber durch § 5 Abs. 2 EStG durchbrochen wird; es existiert nach der ausdrücklichen Vorschrift § 5 Abs. 2 EStG ein steuerliches Ansatzverbot für nicht entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter.

► Beispiel:

Die Firma Deddav eG entwickelt Software. Diese Programme werden mittels Lizenzen betrieben.

*Die selbst entwickelten Programme kann die Deddav eG in ihrer **Handelsbilanz** als Vermögensgegenstand des AV ansetzen, bei Zugang zum Betriebsvermögen mit ihren HK bewerten und über die Nutzungsdauer abschreiben. Sie kann allerdings auch sämtliche Entwicklungskosten sofort als Aufwand behandeln. Dies entspricht dem Wahlrecht des § 248 Abs. 2 HGB, da*

- *die Programme einen Vermögensgegenstand darstellen (veräußerbare Lizenzen) und*
- *es sich nicht um die Bilanzierungsverbote des § 248 Abs. 2 S. 2 HGB handelt.*

*In der **Steuerbilanz** besteht hierfür ein explizites Ansatzverbot nach § 5 Abs. 2 EStG. In der steuerlichen Gewinnermittlung sind die Kosten stets und sofort als Aufwand zu behandeln.*



PRÜFUNGSTIPP

In der Prüfung finden Sie regelmäßig Hinweise, wie diese Wahlrechte konkret auszuüben sind. Z. B. wird formuliert, dass in der Handelsbilanz das höchstmögliche Eigenkapital bzw. der höchstmögliche Gewinn gesucht wird ... → dann wären die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände aufgrund der Aufgabenstellung zwingend in der HB zu aktivieren.

Für **entgeltlich erworbene** (derivative) Wirtschaftsgüter dieser Art ist nach dem Vollständigkeitsgebot des § 246 Abs. 1 HGB ein Aktivposten bereits handelsrechtlich auszuweisen. Dies gilt entsprechend im Steuerrecht, vgl. § 5 Abs. 2 EStG.



HINWEIS

§ 248 Abs. 2 HGB sowie § 5 Abs. 2 EStG bedeuten aber im Umkehrschluss, dass immaterielle Wirtschaftsgüter, die Umlaufvermögen darstellen, auch dann zu aktivieren sind, wenn sie selbst geschaffen wurden (z. B. selbst hergestellte Software, die zur Veräußerung bestimmt ist).

Immaterielle Wirtschaftsgüter können gleichgültig, ob sie Anlage- oder Umlaufvermögen darstellen und unabhängig davon, ob sie erworben oder selbst hergestellt wurden, Gegenstand einer Entnahme- bzw. Einlagenhandlung sein. Eine Ausnahme bildet hier nur der Firmen- bzw. Geschäftswert. Dieser kann, losgelöst vom Unternehmen, weder angeschafft noch verkauft noch entnommen oder eingelegt werden (vgl. H 4.3 (2–4) EStH „Geschäfts- oder Firmenwert“).

Immaterielle Wirtschaftsgüter müssen nicht unbedingt bereits vor ihrem Erwerb existent sein, sie können vielmehr erst anlässlich der Anschaffung „zu leben beginnen“.



► **Beispiel:**

Eine Bistrobetreiberin räumt am 1.7.01 einer Brauerei ein Belieferungsrecht auf 5 Jahre ein. Die Brauerei, deren Wj dem Kj entspricht, bezahlt dafür 30.000 € zuzüglich USt. Dieses Belieferungsrecht stellt ein abnutzbares, immaterielles WG des Anlagevermögens der Brauerei dar, das erst bei Vertragsabschluss entstanden ist. Die Brauerei muss wie folgt buchen:

1.7.01	Belieferungsrecht	30.000	an	Finanzkonto	35.700
	Vorsteuer	5.700			
Ende des Wj. 01:	AfA	3.000	an	Belieferungsrecht	3.000



HINWEIS

Im Falle der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils ist der Rechtsnachfolger (Erbe oder Beschenkter) an die Werte gebunden, die ohne die Nachfolge beim Rechtsvorgänger anzusetzen waren (vgl. § 6 Abs. 3 EStG).

2.2.3 Immaterielle Wirtschaftsgüter im Einzelnen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Sonderfälle – v11677

2.2.3.1 Firmen- oder Geschäftswert

Lesen Sie dazu bitte auch H 5.5 EStH „Geschäfts- oder Firmenwert/Praxiswert“.



HINWEIS

Da nur ein derivativer (= entgeltlich erworbener) Firmenwert in den Handels- bzw. Steuerbilanzen ausgewiesen werden kann oder muss, gilt grundsätzlich Folgendes:

► **ÜBERSICHT**

Kaufpreis des gesamten Unternehmens (netto; typischerweise wird aber ohnehin ohne USt erworben, vgl. § 1 Abs. 1a UStG)	
-	tatsächliche Werte (nicht Buchwerte) für alle materiellen Wirtschaftsgüter und tatsächliche Werte für alle immateriellen (Einzel-)Wirtschaftsgüter ohne den Firmen- oder Geschäftswert, die erworben wurden (ohne Rücksicht darauf, ob sie beim Veräußerer bisher aktiviert waren oder nicht) abzüglich übernommene („erworbene“) Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen)
=	verbleibender Betrag = AK Firmen- oder Geschäftswert (= immaterielles Gesamtwirtschaftsgut)

Beim Sachverhalt der Geschäftsveräußerung dürfte die Firmenwertermittlung in der Praxis trotz aller Schwierigkeiten immer noch einfacher sein, als in den Fällen, in denen es – mangels eines Kaufvertragsverhältnisses – zu keiner Kaufpreisvereinbarung kommt, der Vorgang aber steuerlich als Geschäftsveräußerung qualifiziert wird und somit der Firmenwert in die steuerliche Lösung einzubeziehen ist (z. B. in Fällen des UmwStG bei Ansatz der gemeinen Werte der Wirtschaftsgüter wie Einbringung eines Einzelunternehmens in eine Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft).

Auch andere Institutionen als die Finanzverwaltung haben erhebliche Schwierigkeiten mit der Firmenwertberechnung in Fällen, in denen mangels Geschäftsveräußerung o. g. Rechenweg nicht beschriftet werden kann (beispielsweise die Justizverwaltung bei der Festsetzung von Gebühren in Nachlasssachen).

Aus eben diesen Problemfeldern heraus kam es zu Urteilen der obersten Gerichte zur Firmen- und Geschäftswertberechnung. Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Urteilen grundsätzlich zwei Verfahren anerkannt:

- a) die **indirekte Methode** (BFH-Urteil vom 21.5.1970 IV R 131/68, BStBl. II 1970, 740), die insbesondere bei stark vom Kapital (und weniger von der persönlichen Arbeitskraft des Unternehmers) abhängigen Betrieben zur Anwendung kommt
- b) die **direkte Methode** (BFH-Urteil vom 28.10.1976 IV R 76/72, BStBl. II 1977; 73) in den Fällen, in denen das Unternehmen mehr von der Arbeitskraft des Unternehmers beeinflusst wird.

Beide Verfahren wurden dann durch Verfeinerungen immer näher angeglichen, so dass nahezu kein Unterschied mehr besteht.

Ebenso laufen nahezu alle Rechenformeln, die von Mathematikern, Betriebswirten usw. angeboten werden, im Endergebnis auf einen vergleichbaren Rechenweg hinaus. Eventuelle Abweichungen ergeben sich stets in den Bereichen, in denen eine absolut richtige Wertfindung ohnehin nicht möglich ist:

- Dies sind
- Unternehmerlohn
 - Kapitalverzinsung
 - Risikoabschläge



► ÜBERSICHT

a) Beispiel zur indirekten Methode

	Beispiel
durchschnittlicher Gewinn der letzten 3–5 Wj'e	500.000
- Unternehmerlohn (angemessen)	- 200.000
= verbleibender durchschnittlicher Gewinn	300.000
Kapitalisierung mit dem marktüblichen Zinssatz	angenommen 6 %
= Wert des Unternehmens	5.000.000
- Substanzwert Wert aller WG ohne den Firmenwert (und zwar nicht zum Buch-, sondern zum tatsächlichen Wert)	angenommen - 3.500.000
= innerer Wert des Unternehmens	1.500.000
- 50 % für Risiken	- 750.000
= Firmenwert	750.000

oder

b) Beispiel nach der direkten Methode

	Beispiel
durchschnittlicher Gewinn der letzten 3–5 Wj'e	500.000
- Unternehmerlohn (angemessen)	- 200.000
- Verzinsung des eingesetzten Kapitals (zum marktüblichen Zinssatz), wobei Kapital alle WG sind, die dem Betrieb dienen, aber ohne Firmenwert (3.500.000 x 6 %)	- 210.000
- Risiken (z. B.: 50 %)	- 45.000
= Übergewinn	= 45.000
Kapitalisierung mit dem marktüblichen Zinssatz	z. B.: 6 %
= Firmenwert	750.000

c) Vereinfachtes Ertragswertverfahren nach §§ 199 – 203 BewG

Zur Berechnung **des Gesamtwertes des Unternehmens (entspricht bei indirekter Methode oben dem Wert des Unternehmens mit 5 Mio.)** kann für ertragsteuerliche Zwecke auch dieses Verfahren angewendet werden, vgl. Sie dazu BMF 22.9.2011, abgedr. in BStBl I S. 859.

Zum vereinfachten Ertragswertverfahren selbst vergleichen Sie bitte Lehrbrief ErbSt/BewR 04.

Bei der Geschäfts- oder Firmenwertberechnung gilt die (nicht unumstrittene) sogenannte Einheits-theorie. Sie besagt, dass eine Teilwertabschreibung auf einen derivativen Firmenwert nicht mit der Behauptung begründet werden kann, dass sich dieser verflüchtigt habe und gleichzeitig ein originärer Firmenwert geschaffen wurde.



HINWEIS

Vergleichen Sie bitte zur bilanzsteuerrechtlichen Behandlung des Geschäfts- oder Firmenwerts, des Praxiswerts und sogenannter firmenwertähnlicher Wirtschaftsgüter auch das BMF-Schreiben vom 20.11.1986 – Az III B 2 – S 2172 – 13/86 – in den Beck'schen Steuererlassen abgedruckt 1 § 6/7.

2.2.3.2 Belieferungsrechte

Vgl. obiges Beispiel zu „immaterielle Wirtschaftsgüter: Grundsätzliches“ Tz. 2.1 und H 5.5, Stichwort „immaterielle Wirtschaftsgüter sind u. a.“

Besonders hingewiesen werden muss auf Sachverhalte folgender Art:

► **Beispiel:**

Eine Brauerei gibt einem Gastwirt ein unverzinsliches Darlehen von 100.000 € mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Gleichzeitig muss sich der Gastwirt verpflichten, 10 Jahre lang nur Bier eben dieser Brauerei zu verkaufen. Der Barwert bei Hingabe des Darlehens sei 65.000 €.

Frage: Wie ist dieser Sachverhalt ertragsteuerlich zu beurteilen?

Antwort: Hier sind grundsätzlich zwei Lösungen denkbar:

a) *In Höhe der Unverzinslichkeit liegen seitens der Brauerei AK für ein Belieferungsrecht vor. Die Darlehensforderung ist nur mit dem abgezinsten Betrag zu aktivieren, also mit 65.000 €. Gleichzeitig ist ein Belieferungsrecht auf der Aktivseite der Bilanz der Brauerei mit 35.000 € anzusetzen, das auf 10 Jahre (hier also mit jährlich 3.500 €) abgeschrieben wird.*

b) *Wirtschaftlich betrachtet liegt keine unverzinsliche Darlehensforderung vor. Der Zins fließt der Brauerei in anderer Form (Vorteil der Belieferungsmöglichkeit und damit über den Bierpreis) zu. Bei dieser Betrachtungsweise würde die Darlehensforderung mit 100.000 € aktiviert, ein Belieferungsrecht wäre nicht auszuweisen.*

Nach den Entscheidungsgründen des BFH-Urteils vom 30.11.1988 (BStBl II 1990, S. 117 ff.) ist die Lösung b) vorzuziehen, da der Nennbetrag der Darlehensforderung auch dann als Anschaffungskosten anzusetzen ist, wenn das Darlehen (formal) unverzinslich ist. Die Unverzinslichkeit betrifft nur den Teilwert der Forderung – nicht die Anschaffungskosten. Im konkreten Fall liegt allerdings der Teilwert nicht unter den Anschaffungskosten, da ein gedachter Erwerber wegen des Belieferungsrechts nicht weniger als den Nennbetrag der Darlehensforderung vergüten würde. Siehe hierzu auch den Exkurs zu Tz. 2.1.1.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einzelfälle bei immateriellen Wirtschaftsgütern – v11678

2.2.3.3 Abstandszahlungen

Vgl. H 6.4, Stichwort „Ablöse- und Abstandszahlungen“ (im Zusammenhang mit der Errichtung von Gebäuden) und L. Schmidt, Rz 270 zu § 5 EStG.

Bei den Abstandszahlungen sind folgende Fälle zu unterscheiden:

a) *Abstandszahlungen an den bisherigen Mieter eines erworbenen Wirtschaftsgutes, um dieses vorzeitig (in unverändertem Zustand) nutzen zu können:*

► **Beispiel:**

A erwirbt am 1.7.01 einen Lagerplatz für umgerechnet 50.000 € von B; außerdem muss A vereinbarungsgemäß die Grunderwerbsteuer i. H. v. 1.750 €, sowie die Notar- und Grundbuchkosten i. H. v. 1.200 € (netto) übernehmen.

D hatte das Grundstück von B gemietet, der Mietvertrag wäre erst zum 30.9.03 kündbar. A hat deshalb an D einen Abstand i. H. v. 12.000 € geleistet, worauf dieser das Grundstück am 1.10.01 räumte.



► **Lösung:**

Die Abstandszahlung rechnet nicht zu den Anschaffungskosten für das Grundstück, vielmehr liegt ein eigenes, immaterielles Wirtschaftsgut vor. Das (immaterielle) WG ist auf den Zeitraum des vorzeitigen Auszugs des Mieters abzuschreiben.

Es betragen somit die	AK des Grundstücks	52.950 €
	AK Abstand	12.000 €
	- AfA 01: $\frac{1}{2}$ v. $12.000 \times \frac{3}{12} =$	- 1.500 €
	Restwert Abstand am 31.12.01	10.500 €

- b) Abstandszahlungen an die bisherigen Mieter eines erworbenen Gebäudes, um nach dem Abbruch ein neues Gebäude errichten zu können:

Es liegen Herstellungskosten für das neue Gebäude vor (vgl. H 6.4 „Abbruchkosten“). Gleiches gilt, wenn der bisherige Mieter seine Rechte an einem vom Stpfl. Erworbenen unbebauten Grundstück gegen eine Abstandszahlung aufgibt und der Erwerber dann das Grundstück bebaut.

- c) Abstandszahlungen des neuen an den bisherigen Mieter, um die Mietsache vorzeitig nutzen zu können:

► **Lösung wie unter a).**

2.2.3.4 Konzessionen

Bei Güterfernverkehrskonzessionen ist auch nach Auffassung des BFH (v. 4.12.1991, BStBl 1992 II S. 383) keine AfA vorzunehmen, selbst wenn diese entgeltlich erworben wurden, vgl. H 5.5 „Güterfernverkehrskonzessionen“ EStH. Zur Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert siehe BMF v. 12.3.1996 (BStBl 1996 I S. 372).

2.2.3.5 Spielerlaubnis (bei Berufsfußballspielern)

Vgl. Sie dazu auch die Verfügung der OFD Frankfurt vom 6.5.2008 Aktenzeichen S 2170 A – 114 – St 210 die auf den BFH-Urteilen vom 14.12.2011 sowie BFH, BStBl II 1992, S. 977 beruht.

Hiernach sind Ablösesummen für Fußballspieler Anschaffungskosten für ein immaterielles Wirtschaftsgut „Spielerlaubnis“, das auf die Laufzeit des Vertrags unter Beachtung der Optionsmöglichkeiten abzuschreiben ist. Vgl. auch H 5.5 „Immaterielle Wirtschaftsgüter sind u. a. ...“

2.2.3.6 Software

Bisher hat gegolten: Nach ständiger Rechtsprechung (BFH, BStBl II 1987, S. 728; BStBl II 1994, S. 873) bezahlt der Anwender das Entgelt für das „geistig-schöpferische Werk“, demgegenüber der evtl. vorhandene Datenträger zurücktritt. Der Materialwert steht in aller Regel in keinem Verhältnis zum Wert des Programms und bleibt daher grundsätzlich außer Betracht. Der Erwerb von Anwendersoftware und als selbständiges Wirtschaftsgut zu behandelnde Systemsoftware führt jeweils zu Anschaffungskosten für ein immaterielles Wirtschaftsgut, vgl. auch BMF vom 18.11.2005, BStBl I 1025.

Zu unterscheiden ist, ob es sich um selbst geschaffene oder um entgeltlich erworbene Software handelt.

Lässt das Unternehmen eine unternehmensintern eingesetzte Software von einem Dienstleister auf der Grundlage eines **Werkvertrags** entwickeln, gilt der Dienstleister als Hersteller, die Software mithin als **entgeltlich erworben**.

Nach dem Werkvertragsrecht schuldet der Auftragnehmer die Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs, im konkreten Fall also die Entwicklung eines auf die Bedürfnisse des Bestellers abgestimmten, lauffähigen Programms. Da Letzterer nur bei Vertragsmäßigkeit des hergestellten Werks, die er durch dessen Abnahme nach § 640 BGB bestätigt, verpflichtet ist, die vereinbarte Vergütung zu entrichten, liegt das Entwicklungsrisiko ausschließlich beim Softwarehaus.

Eine andere Beurteilung ergibt sich für den Fall einer **dienstvertraglichen Schaffung** von Softwareprogrammen. Dieser rechtliche Mantel wird unter anderem gewählt, wenn die Projektleitung beim Auftraggeber verbleibt und die Programmierer des Softwarehauses weisungsabhängig mit solchen des Auftraggebers zusammenarbeiten sollen. Im Unterschied zur werkvertraglichen Programmierung der Software schuldet der Dienstverpflichtete kein konkret fassbares Arbeitsergebnis oder einen bestimmten Arbeitserfolg, sondern lediglich ein Tätigwerden. Er erhält mithin das vereinbarte Entgelt unabhängig davon, ob der angestrebte Erfolg eintritt oder nicht. Damit liegt das Entwicklungsrisiko vollständig beim Auftraggeber. Er ist als Hersteller im bilanzrechtlichen Sinne anzusehen und kann in seiner **Handelsbilanz** das Ansatzwahlrecht nach § 248 Abs. 2 HGB dann ausüben, wenn er mit der Entwicklung in einem Jahr begonnen hatte, in dem das HGB in der Fassung des BilMoG angewendet wurde (ab 2010 bzw. bei abweichenden Geschäftsjahr 2010/11, freiwillig jeweils ein Jahr früher). Steuerrechtlich bleibt es beim Aktivierungsverbot, § 5 Abs. 2 EStG.

Seit 2021 hat sich die steuerliche Beurteilung völlig gewandelt: Für Computerhardware (Desktops, Notebooks, Thin-Clients, Workstations, Dockingstations, Small-Scale-Server u. ä.) sowie **Peripheriegeräte** (wie Drucker, Beamer usw.) und auch Betriebs- sowie Anwendersoftware (sogar ERP-Software ohne Betragsgrenze!) wurde von Seiten des BMF (Schr. v. 22.2.2022 in Beck'sche Steuererlasse 1 § 7/4) eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr festgelegt. Da nach § 7 Abs. 1 S. 1 EStG AfA nur vorzunehmen ist, wenn die Nutzungsdauer mehr als ein Jahr beträgt, wirken sich alle Anschaffungs- oder Herstellungskosten aufwandswirksam aus. Die erstmalige Anwendung erfolgt in den Wirtschaftsjahren, die nach dem 31. Dezember 2020 enden, also 2021 (Wj = Kj) bzw. 2020/21 (Wj ≠ Kj). Es ist sogar in dem Schreiben vorgesehen, „alte“ Restbuchwerte 2021 (bzw. 2020/21), d. h. für frühere Anschaffungen auszubuchen.

An der Behandlung in der Handelsbilanz hat sich durch das Schreiben nichts geändert. Es ist unzweifelhaft über die planmäßige voraussichtliche Nutzungsdauer abzuschreiben; vgl. § 253 Abs. 3 S. 1 und 2 HGB; diese wird nur im Ausnahmefall mit einem Jahr anzusetzen sein.

Als Folge der unterschiedlichen Behandlung in der Handels- und der Steuerbilanz ergeben sich passive latente Steuern § 274 Abs. 1 S. 1 HGB.



PRÜFUNGSTIPP

Die Festlegung des BMF ist in der Literatur auf erhebliche Kritik gestoßen. Diese ist für die schriftliche StB-Prüfung nicht relevant, da die Musterlösung nach der BMF-Auffassung ausgepunktet ist. Maßgeblich für das Examen ist deshalb die hier dargestellte Auffassung. Das gilt auch für die Aussage des BMF, der Sofortabzug kann auch, muss aber nicht prt (§ 7 Abs. 1 S. 4 EStG) vorgenommen werden. Dieses gesetzlich nicht begründbare Wahlrecht ist – unter der Annahme, dass der steuerlich niedrigste Gewinn gesucht ist – in der Form auszuüben, dass der volle Betrag aufwandswirksam zu behandeln ist.

2.2.3.6.1 Filmrechte

Diese können als immaterielle Wirtschaftsgüter sowohl Anlage- als auch Umlaufvermögen sein (vgl. BMF vom 23.1.2001, BStBl I 2001, S. 175, Rz 20, BMF vom 5.8.2003, BStBl I 2003, S. 406 und ESt-Kommentar L. Schmidt, Rz. 270 zu § 5 EStG „Filme“).



3. ÜBUNGSFALL

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der Sibylle Kammerlander e. K. betragen lt. Konto zum 31.12.05 247.695 €. In diesem Betrag enthalten ist noch die pauschale aktivische Wertberichtigung des Vorjahres von 8.750 €.

Zu den Außenständen der Einzelunternehmerin Kammerlander gehörte auch eine Forderung in Höhe von 2.380 € aus einer Baustofflieferung an Herrn Silbereisen aus dem Jahr 02, die im Vorjahr zutreffend in vollem Umfang ausgebucht wurde. Völlig unerwartet erhielt Kammerlander von diesem Kunden am 11.5.05 per Post zum Zwecke der Bezahlung der Forderung 10 Aktien der Ost-Wind AG zum Kurswert von 178,50 €/Stück (Stichtag: 11.5.05 und Nennwert: 100 €/Stück); kurz darauf verstarb Herr Silbereisen vermögenslos. Kammerlander beabsichtigte, die erhaltenen Wertpapiere als langfristige Geldanlage zur Verstärkung des Betriebskapitals einzusetzen und buchte daher wie folgt:

Wertpapiere	1.785 €	an	Forderungen aus LuL	1.785 €
-------------	---------	----	---------------------	---------

Am 15.12.05 erhielt Kammerlander von der Ost-Wind AG eine Mitteilung, dass der Kurswert zwischenzeitlich auf 238 €/Stück (= auch Kurswert zum 31.12.05) gestiegen sei. Sibylle Kammerlander freute sich, dass ihre ursprüngliche Forderung nun vollständig erfüllt war und buchte daraufhin:

Wertpapiere	595 €	an	Forderungen aus LuL	595 €
-------------	-------	----	---------------------	-------

Bei den übrigen Forderungen (alle aus dem Jahr 05) ist entsprechend der Festlegungen der vorangegangenen Betriebsprüfung eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 3 % als angemessen anzusehen. Von den Außenständen am Bilanzstichtag wurden bis zum Tag der Bilanzaufstellung von den Kunden insgesamt 253.470 € beglichen.

Würdigen Sie den Sachverhalt bilanzsteuerrechtlich und geben die Berichtigungsbuchungssätze bzw. den Abschlussbuchungssatz an. Soweit der USt-Satz für die Lösung relevant ist, gehen Sie bitte von 19 % aus.

Hinweis: Bitte beachten Sie bei Ihren Buchungen, dass bereits gebucht wurde! Es sind folglich für die richtige Lösung Korrekturbuchungssätze erforderlich.



Besprechung Übungsfall BilSt 04 – v13036

39



BS:				
Forderungen aus LuL		8.750 €	an	Erträge
				Herabsetzung PWB
				8.750 €
	Forderungsbestand lt. Buchhaltung	247.695 €		
+	Rückgängigmachung der Wertberichtigung aus dem Vorjahr	+ 8.750 €		
+	Berichtigungsbuchung für Forderung ggü. Herrn Silbereisen	+ 2.380 €		
=	berichtigter Forderungsbestand zum BilStT (brutto)	258.825 €		
-	daraus 19 % Umsatzsteuer → $258.825 € \times \frac{19}{119}$	- 41.325 €		
=	berichtigter Forderungsbestand (netto) = BMG für PWB	217.500 €		
	↳ davon 3 % für die neue PWB → $217.500 € \times 3 \%$	6.525 €		
→ Aber Beachtung der Werterhellung bis zur Bilanzerstellung, § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB – Vgl. mit dem rechnerischen PWB-Betrag				
maximaler Wertberichtigungsbetrag PWB = noch offene Forderungen bei Bilanzerstellung				
	berichtigter Forderungsbestand (brutto)	258.825 €		
-	Zahlungen bis zur Bilanzerstellung	253.470 €		
=	offene Forderungen am BilErstT (brutto)	5.355 €		
	↳ offene Forderungen am BilErstT (netto) (hier: $5.355 € [\text{brutto}] \times \frac{100}{119} [\text{netto}]$)	4.500 €	- 4.500 €	3
=	Forderungsansatz 31.12.05	254.325 €		
Abschlussbuchungssatz				
BS:				
Wertberichtigung		4.500 €	an	Forderungen aus LuL
Forderungen				4.500 €
oder als zusammengefasster Buchungssatz:				1
Forderungen LuL		4.250 €	an	Erträge Auflösung
				Wertberichtigungen
				4.250 €
GESAMTPUNKTZAHL				12

Hinweis: Falls Sie Schwierigkeiten haben, insbesondere die zusammengefassten Korrekturbuchungssätze nachzuvollziehen, bilden Sie bitte die einzelnen Buchungssätze und fassen diese anschließend zusammen.